



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sugianto
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Achmad Yani Selatan (kampung Jawa) depo Sari Roti, Denpasar Utara/Damtelu RT 015/RW 002, Desa/Kel. Kedunggebang, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Nopember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/162/XI/Res 1.7/2024/Reskrim tanggal 08 Nopember 2024;

Terdakwa Agus Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;



7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama I Gde Edi Budiputra, SH,MH., Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, SH, MH., Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, SH., Diah Fitriani, SH,MH., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Karma, beralamat di Jalan Bhayangkara No.8X, Kelurahan/Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Februari 2025 dengan Register Nomor 949/Daf/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Agus Sugianto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan berencana", sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Sugianto dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) botol plastic bertuliskan "Floridina" berisikan bercak darah diluar botol (BB. 4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) kantong yang berisikan 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam berisikan bercak darah (BB. 5)
- c. 1 (satu) kantong yang berisikan swab darah korban di TKP
- d. 1 (satu) kantong yang berisikan daun kering disekitar TKP berisi bercak darah(BB. 6)
- e. 1 (satu) kantong yang berisikan daun kering disekitar TKP berisi bercak darah(BB. 7)
- f. 2 (dua) buah swab jaringan dibawah kuku tangan kiri dan kanan
- g. 1 (satu) buah baju kaos berkerah hitam bertuliskan VICKY BALI TRANS
- h. 1 (satu) buah celana Panjang loreng warna Abu-abu
- i. 1 (satu) baju lengan Panjang berwarna hitam berukuran L
- j. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- k. 1 (satu) buah boxer berwarna abu
- l. 1 (satu) buah Helm merk HONDA warna hitam
- m. 1 (satu) buah Helm bertuliskan cargloss motocross warna putih corak merah hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
- n. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega dengan Nopol DK AG 6797 TV beserta kuncinya.
- o. 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna biru
Dikembalikan kepada terdakwa
- p. 1 (satu) Handphone OPPO A17 warna hitam beserta box
Dikembalikan kepada saksi I Made Sudarsana.
- q. 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol DK 2981 ABR beserta STNK dan BPKB dan juga kuncinya
Dikembalikan kepada saksi Suleman.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya yang telah merampas nyawa korban dan telah melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dipidana
- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan
- Bahwa Terdakwa secara kooperatif memberikan keterangan dalam ruang sidang secara jujur
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki istri dan anak yang perlu dinafkahi

Bahwa terlepas dari fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana agar sudi kiranya *Majelis Hakim* mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan aspek pemulihan dari hukum yang berorientasi terhadap individu yang perlu dipulihkan dan direintegrasikan ke dalam masyarakat kelak dan membantu pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Bahwa atas permohonan tersebut, maka kami dari penasihat hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Agus Sugianto pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di bantaran sungai Jalan Taman Pancing Timur, Br. Dalem Kesuma Sari, Kel. Pemogan Denpasar Selatan kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Komang Agus Asmara", perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Komang Agus Asmara (korban) di Circle K. Cokroaminoto dan mempunyai rencana mau menjual atau menggadaikan sepeda motornya untuk modal bermain judi online jenis slot;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 04.30 WITA, korban datang mencari Terdakwa ke depo Sari Roti, yang sebelumnya Terdakwa dan korban sudah janji untuk membahas permainan judi online slot, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 2981 ABR. Dalam obrolan tersebut, membahas tentang bagaimana mendapatkan modal untuk bermain judi online slot. Awalnya Terdakwa dan korban berniat menggadaikan sepeda motor Honda Supra milik korban tersebut namun modal yang akan didapatkan hanya sedikit saja, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa tentang modal yang diperoleh bilamana sepeda motor miliknya dijual, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa modal yang diperoleh akan lebih besar, serta bilamana menang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga bisa membeli sepeda motor yang lebih baru. Selanjutnya korban sepakat untuk menjual sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa menyarankan agar mengambil BPKB sepeda motor tersebut dan untuk tambahan modal bermain judi online jenis slot, Terdakwa juga menyarankan untuk mengambil sekalian kotak HP untuk menggadaikan HP milik korban, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA korban pulang dan meninggalkan depo Sari Roti;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA, korban kembali lagi ke depo Sari Roti menemui Terdakwa dengan membawa BPKB sepeda motor Honda Supra miliknya dan juga membawa kotak HP merk Oppo A17 miliknya, selanjutnya korban beristirahat tidur di depo sedangkan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Payangan Gianyar untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Dimana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa gadaikan kepada saksi Suleman dan Terdakwa sempat menelpon saksi Suleman dan mengatakan akan menjual sepeda motor dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa tiba di daerah Payangan dan bertemu dengan saksi Suleman, kemudian bertransaksi jual beli sepeda motor Honda Supra milik korban dan sepakat dengan harga Rp.5.000.000

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah). Setelah transaksi selesai dan pembayaran secara tunai, Terdakwa diantar kembali oleh anaknya saksi Suleman hingga di daerah Mambal, Badung, kemudian dari Mambal Terdakwa menggunakan gojek untuk kembali ke depo Sari Roti;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa sampai di depo sari Roti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega dengan Nomor Polisi AG 6797 TV Terdakwa mengantarkan korban ke pos Monang Maning untuk bekerja sebagai tukang parkir dan setelah mengantarkan korban kemudian Terdakwa menuju ke bilik ATM Bank Mandiri Peguyangan untuk setor tunai uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.750.000,- dan setor tunai di bilik ATM BCA Circle K Cokroaminoto sebesar Rp.2.100.000,-, setelah itu Terdakwa kembali ke depo dan mentransfer ke rekening situs judi online jenis slot lalu mulai bermain judi online tersebut. Awalnya Terdakwa mentransfer ke rekening situs judi online sebanyak Rp.1.750.000 dan mengalami kekalahan hingga uang modal tersebut habis, kemudian Terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp.2.200.000,- dan kembali mengalami kekalahan sehingga uang tersebut habis. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sudah kalah main judi online sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa bingung harus berbuat apa karena uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban sebesar sekira Rp.4.000.000,- telah habis Terdakwa pergunkan untuk bermain judi online jenis slot tanpa sepengetahuan dari korban. Selanjutnya Terdakwa berpikir kemungkinan terburuk jika korban marah kepada Terdakwa terkait uang tersebut, maka Terdakwa harus menghabisi nyawa korban, dan untuk memuluskan niat Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan sarana yang dapat digunakan untuk menghabisi nyawa korban yaitu Terdakwa mengambil pisau cutter dengan gagang warna hijau yang sebelumnya ditaruh di dalam tas ransel di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan/masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan akan dibawa oleh Terdakwa saat bertemu dengan korban;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek dengan saku kiri kanan warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Terdakwa menjemput korban ke kantor pos Monang–Maning

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memintanya mengantarkan Terdakwa ke salah satu toko di jalan Gunung Rinjani Monang Maning untuk membeli sarung tangan dengan tujuan akan digunakan untuk menghabisi korban, karena dengan menggunakan sarung tangan maka sidik jari Terdakwa tidak akan diketahui. Sekitar Pukul 19.52 WITA Terdakwa sampai di toko GIOVANI di jalan Gunung Rinjani Monang Maning, dan Terdakwa membeli 2 pasang sarung tangan, dimana 1 (satu) pasang sarung tangan Terdakwa taruh pada saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) pasang sarung tangan lainnya Terdakwa letakkan di jok sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa kemudian memboncong korban untuk mencari tempat atau lokasi yang tenang untuk bermain judi online, saat itu Terdakwa sempat berkeliling hingga berhenti di jalan Pura Demak, namun lokasinya tidak bagus dan terlalu gelap, selanjutnya Terdakwa memakai sarung tangan yang sebelumnya Terdakwa taruh disaku celana, kemudian kembali berkeliling mencari tempat yang bagus dan tidak terlalu ramai dengan tujuan agar nanti tidak terlalu kelihatan dan diketahui jika Terdakwa menghabisi korban. Sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama korban tiba di bantaran sungai Taman Pancing Timur, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Taman Pancing Timur (dekat parkir dokar), saat itu Terdakwa melihat korban langsung turun menuju bantaran sungai dengan melewati tangga kecil, sedangkan Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman rasa jeruk merk Floridina di warung Madura di depan Terdakwa memarkir sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan korban duduk berdua di atas rumput bantaran sungai, dan dalam keadaan Terdakwa masih menggunakan sarung tangan yang pada bagian telunjuk kanannya Terdakwa lubangi sedikit agar bisa bermain judi online jenis slot dimana yang mengoperasikan permainan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban hanya menonton saja, berselang 10 menit kemudian Terdakwa kembali mengalami kekalahan dan uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis sehingga Terdakwa semakin bingung karena uang hasil penjualan sepeda motor pasti akan diminta oleh korban, sehingga keinginan Terdakwa sejak awal ingin menghabisi korban semakin besar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mengeluarkan rokok dari dalam tas pinggang Terdakwa sekaligus juga mengeluarkan pisau cutter warna hijau

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pisau cutter tersebut Terdakwa taruh dibelakang korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kalah mang, uangnya udah habis semua" dan dijawab oleh korban "terus gimana, aku ga ada motor sekarang" kemudian Terdakwa respon "ya mau gimana mang, udah kalah, kamu kan liat sendiri". Selanjutnya korban terus mencerca Terdakwa dengan berkata, "kalau gini, aku pake motormu aja untuk kerja (yang dimaksud adalah sepeda motor Yamaha Vega)" dan Terdakwa jawab "ga bisa mang, kalau kamu pake itu, terus aku pake apa". Perdebatan antara Terdakwa dan korban semakin panas, korban berkata, "kalau aku ga ada motor, ga bisa kerja, aku bisa dipecat gus" dan Terdakwa menjawab, "pokoknya kamu ga boleh pake motorku mang". Selanjutnya Terdakwa dengan emosi dalam posisi Terdakwa berada disebelah kirinya korban, kemudian Terdakwa menggerakkan kaki kanannya kearah posisi dibelakang badan korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting leher korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah leher korban terkunci Terdakwa kemudian mengubah posisi menjadi di belakang korban, selanjutnya Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kaki korban dengan tujuan mengunci agar korban kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam posisi tersebut Terdakwa mengambil pisau cutter warna hijau dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher korban bagian atas, tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau cutter dengan sekali hentakan, kemudian pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke leher korban dan Terdakwa gerakan ke- samping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu badan korban mulai berontak liar dan korban mencoba berteriak namun Terdakwa semakin kuat menguncinya dan kemudian Terdakwa dengan membabi buta berkali-kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajah korban sehingga korban semakin lemah. Setelah memastikan korban sudah tidak berontak lagi, Terdakwa kemudian melepaskan kuncian tangan dan kaki, dan Terdakwa melihat korban yang saat itu masih bernafas dengan bergerak pelan, selanjutnya Terdakwa mengambil baju juru parkir

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban untuk digunakan membersihkan kaki dan tangan Terdakwa dari lumuran darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan sarung tangan yang Terdakwa gunakan, baju juru parkir, pisau cutter serta tas pinggang milik korban ke dalam helm warna kuning milik dari korban dan setelah itu Terdakwa mengambil HP merk Oppo warna biru milik korban, selanjutnya helm tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di jalan Pulau Misol didekat tikungan Terdakwa membuang helm warna kuning tersebut ke sungai dan Terdakwa kembali melaju dan sesampai di dekat Dam Terdakwa membuang baju tukang parkir, tas kompek korban, sarung tangan dan pisau cutter selanjutnya Terdakwa pulang ke depo sari roti;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sampai di Depo sari roti dan Terdakwa bertemu dengan rekan kerja Terdakwa yakni saksi A. Jamaludin yang sedang merekap hasil penjualan, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci baju sweater lengan panjang dan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat menghabisi nyawa korban, selanjutnya Terdakwa mandi dan menjemur pakaian. Setelah Terdakwa mengganti baju, Terdakwa mengeluarkan HP milik korban mereset datanya hingga bersih dan rencananya akan Terdakwa jual. Sekira pukul 22.00 WITA, sebelum pergi ke Circle K, Terdakwa terlebih dahulu mampir ke salah satu counter HP HAO HAO seluler di Jalan Nusakambangan untuk menjual HP milik korban yang mana saat itu HP tersebut laku terjual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 22.10 WITA Terdakwa menuju ke TKP bantaran sungai untuk melihat kondisi dari korban, dan sekitar pukul 22.20 WITA Terdakwa sampai di lokasi dan pada saat itu dari atas sepeda motor Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Circle K. Cokroaminoto untuk setor tunai uang hasil penjualan HP milik korban tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menghabisi nyawa korban adalah dengan cara : pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pisau cutter warna hijau yang dibawa dari kamarnya dan kemudian mempersiapkan sarung tangan selanjutnya Terdakwa menggorok leher korban dengan menggunakan pisau cutter warna hijau, dimana Terdakwa menggorok lehernya korban sebanyak

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali dan menancapkan pisau cutter berkali-kali ke arah wajahnya hingga korban lemas dan tidak bergerak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Sugianto telah mengakibatkan korban Komang Agus Asmara meninggal dunia berdasarkan Visum et Revertum Nomor : RS.01.06/XI/RES.1.24/2024 tertanggal 7 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, SpF.,M.Bioethics.,S.H., dokter pemerintah pada instalasi Ledokteran Forensik dan Pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. I G.N.G Ngoerah yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Komang Agus Sugianto, dengan Kesimpulan : pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah wajah, leher, dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka-luka lecet tekan pada kedua pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan bahwa luka terbuka pada leher berturut-turut menembus kulit, otot leher, pembuluh nadi selangka kiri, kelenjar gondok baga kiri, batang tenggorok, hingga kerongkongan sisi kiri. Seluruh organ-organ dalam tampak pucat.

Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher, yang melintang dari arah kiri ke kanan, dan menembus pembuluh nadi selangka kiri sehingga menimbulkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Agus Sugianto pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di bantaran sungai Jalan Taman Pancing Timur, Br. Dalem Kesuma Sari, Kel. Pemogan Denpasar Selatan kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Komang Agus Asmara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Komang Agus Asmara (korban) di Circle K.

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto dan mempunyai rencana mau menjual atau menggadaikan sepeda motornya untuk modal bermain judi online jenis slot;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 04.30 WITA, korban datang mencari Terdakwa ke depo Sari Roti, yang sebelumnya Terdakwa dan korban sudah janjian untuk membahas permainan judi online slot, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 2981 ABR. Dalam obrolan tersebut, membahas tentang bagaimana mendapatkan modal untuk bermain judi online slot. Awalnya Terdakwa dan korban berniat menggadai sepeda motor Honda Supra tersebut namun modal yang akan didapatkan hanya sedikit saja, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa tentang modal yang diperoleh bilamana sepeda motor miliknya dijual, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa modal yang diperoleh akan lebih besar, serta bilamana menang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga bisa membeli sepeda motor yang lebih baru. Selanjutnya korban sepakat untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan agar mengambil BPKB sepeda motor tersebut dan untuk tambahan modal bermain judi online jenis slot, Terdakwa juga menyarankan untuk mengambil sekalian kotak HP guna menggadai HP milik korban, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA korban pulang dan meninggalkan depo sari roti;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA, korban kembali lagi ke depo Sari Roti menemui Terdakwa dengan membawa BPKB sepeda motor Honda Supra miliknya dan juga membawa kotak handphone merk Oppo A17 miliknya, selanjutnya korban beristirahat tidur di depo sedangkan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Payangan, Gianyar untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Dimana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa gadaikan kepada saksi Suleman, dan Terdakwa sempat menelpon saksi Suleman dan mengatakan akan menjual sepeda motor dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa tiba di daerah Payangan dan bertemu dengan saksi Suleman, kemudian bertransaksi jual beli dan sepakat dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa sampai di Depo sari Roti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega dengan Nomor Polisi AG 6797 TV Terdakwa mengantarkan korban ke Pos Monang Maning untuk bekerja sebagai tukang parkir, dan setelah mengantarkan korban

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menuju ke bilik ATM Bank Mandiri Peguyangan untuk setor tunai uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.750.000,- dan setor tunai di bilik ATM BCA Circle K Cokroaminoto sebesar Rp.2.100.000,-, setelah itu Terdakwa kembali ke depo dan mentransfer ke rekening situs judi online jenis slot lalu mulai bermain judi online tersebut. Awalnya mentransfer ke rekening situs judi online sebanyak Rp.1.750.000 dan mengalami kekalahan hingga uang modal tersebut habis, kemudian Terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp.2.200.000 dan kembali mengalami kekalahan sehingga uang tersebut habis. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sudah kalah main judi online sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Terdakwa mengambil pisau cutter dengan gagang warna hijau yang sebelumnya ditaruh di dalam tas ransel di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan/masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna hitam dan menggunakan celana pendek dengan saku kiri kanan warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, Terdakwa menjemput korban ke kantor Pos Monang–Maning dan memintanya mengantar Terdakwa ke salah satu toko di jalan Gunung Rinjani Monang Maning untuk membeli sarung tangan. Sekitar Pukul 19.52 WITA Terdakwa sampai di Toko GIOVANI di jalan Gunung Rinjani Monang Maning, dan Terdakwa membeli 2 (dua) pasang sarung tangan, dimana 1 (satu) pasang sarung tangan Terdakwa taruh pada saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) pasang sarung tangan lainnya Terdakwa letakkan di jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian membonceng korban untuk mencari tempat atau lokasi yang tenang untuk bermain judi online, saat itu Terdakwa sempat berkeliling hingga berhenti di jalan Pura Demak, namun lokasinya tidak bagus dan terlalu gelap, selanjutnya Terdakwa memakai sarung tangan yang sebelumnya Terdakwa taruh disaku celana, kemudian kembali berkeliling mencari tempat yang bagus dan tidak terlalu ramai untuk bermain judi online. Sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama korban tiba di bantaran sungai Taman Pancing Timur, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Taman Pancing Timur (dekat parkir dokar), saat itu Terdakwa melihat korban langsung turun menuju bantaran sungai



dengan melewati tangga kecil, sedangkan Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman rasa jeruk merk Floridina di warung Madura di depan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan korban duduk berdua di atas rumput bantaran sungai, dan dalam keadaan Terdakwa masih menggunakan sarung tangan yang pada bagian telunjuk kanannya Terdakwa lubangi sedikit agar bisa bermain judi online jenis slot dimana yang mengoperasikan permainan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban hanya menonton saja, berselang 10 menit kemudian Terdakwa kembali mengalami kekalahan dan uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mengeluarkan rokok dari dalam tas pinggang Terdakwa sekaligus juga mengeluarkan pisau cutter warna hijau dan Terdakwa taruh dibelakang korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kalah mang, uangnya udah habis semua" dan dijawab oleh korban "terus gimana, aku ga ada motor sekarang" kemudian Terdakwa respon "ya mau gimana mang, udah kalah, kamu kan liat sendiri". Selanjutnya korban terus mencerca Terdakwa "kalau gini, aku pake motormu aja untuk kerja (yang dimaksud adalah sepeda motor Yamaha Vega)" dan Terdakwa jawab "ga bisa mang, kalau kamu pake itu, terus aku pake apa". Perdebatan antara Terdakwa dan korban semakin panas, korban menimpali "kalau aku ga ada motor, ga bisa kerja, aku bisa dipecat gus" dan Terdakwa jawab, "pokoknya kamu ga boleh pake motorku mang". Selanjutnya terjadi percecokan antara Terdakwa dengan korban yang semakin panas, Terdakwa kemudian emosi dan dalam posisi Terdakwa berada disebelah kirinya korban, kemudian Terdakwa menggerakkan kaki kanannya ke arah posisi dibelakang badannya korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting leher korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah lehernya terkunci Terdakwa kemudian mengubah posisi menjadi di belakang korban, selanjutnya Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kaki korban dengan tujuan mengunci agar korban kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam posisi tersebut Terdakwa mengambil pisau cutter warna hijau dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher atasnya korban, tangan kanan Terdakwa yang memegang



pisau cutter dengan sekali hentakan, pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke leher korban dan kemudian pisau cutter Terdakwa gerakkan kesamping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu badan korban mulai berontak liar dan korban mencoba berteriak namun Terdakwa semakin kuat menguncinya dan kemudian Terdakwa dengan membabi buta berkali-kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajah korban sehingga korban semakin lemah. Setelah memastikan korban sudah tidak berontak lagi, Terdakwa kemudian melepaskan kuncian tangan dan kaki, dan Terdakwa melihat korban yang saat itu masih bernafas dan bergerak pelan, selanjutnya Terdakwa mengambil baju juru parkir milik korban untuk digunakan membersihkan kaki dan tangan Terdakwa dari lumuran darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan sarung tangan yang sedang Terdakwa gunakan, baju juru parkir, pisau cutter serta tas pinggang milik korban ke dalam helm warna kuning milik dari korban dan setelah itu Terdakwa mengambil HP merk Oppo warna biru milik korban, selanjutnya helm tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di jalan Pulau Misol didekat tikungan Terdakwa membuang helm warna kuning tersebut di sungai, dan kembali melaju dan sesampai di dekat Dam Terdakwa membuang baju tukang parkir, tas kompek korban, sarung tangan dan pisau cutter selanjutnya Terdakwa pulang ke depo sari roti;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di Depo dan Terdakwa bertemu dengan rekan kerja yakni saksi A Jamaludin yang sedang merekap hasil penjualan, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci baju sweater lengan panjang dan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan menghabisi nyawa korban, selanjutnya Terdakwa mandi dan menjemur pakaian. Setelah Terdakwa mengganti baju, Terdakwa mengeluarkan HP milik korban mereset datanya hingga bersih dan rencananya akan Terdakwa jual. Sekira pukul 22.00 WITA, sebelum prgi ke Circle K, Terdakwa terlebih dahulu mampir ke salah satu counter HP yang Terdakwa ketahui bernama HAO HAO seluler di Jalan Nusakambangan untuk menjual HP milik korban yang mana saat itu HP tersebut laku terjual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 22.10 WITA Terdakwa menuju ke TKP bantaran sungai untuk melihat kondisi dari korban, dan sekitar pukul 22.20 WITA Terdakwa



sampai di lokasi dan pada saat itu dari atas sepeda motor Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Circle K jalan Cokroaminoto untuk setor tunai uang hasil penjualan HP milik korban tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menghabisi nyawa korban adalah dengan cara : Terdakwa menggorok leher korban dengan menggunakan pisau cutter warna hijau, dimana Terdakwa menggorok lehernya korban sebanyak 2 (dua) kali dan menancapkan pisau cutter berkali-kali ke arah wajahnya hingga korban lemas dan tidak bergerak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Sugianto telah mengakibatkan korban Komang Agus Asmara meninggal dunia berdasarkan Visum et Revertum Nomor : RS.01.06/XI/RES.1.24/2024 tertanggal 7 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, SpF.,M.Bioethics.,S.H., dokter pemerintah pada instalasi Ledokteran Forensik dan Pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. I G.N.G Ngoerah yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Komang Agus Sugianto, dengan Kesimpulan : pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah wajah, leher, dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka-luka lecet tekan pada kedua pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan bahwa luka terbuka pada leher berturut-turut menembus kulit, otot leher, pembuluh nadi selangka kiri, kelenjar gondok baga kiri, batang tenggorok, hingga kerongkongan sisi kiri. Seluruh organ-organ dalam tampak pucat.

Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher, yang melintang dari arah kiri ke kanan, dan menembus pembuluh nadi selangka kiri sehingga menimbulkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Agus Sugianto pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di bantaran sungai Jalan Taman Pancing Timur, Br. Dalem Kesuma Sari, Kel. Pemogan Denpasar Selatan kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Komang Agus Asmara mati”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Komang Agus Asmara (korban) di Circle K. Cokroaminoto dan mempunyai rencana mau menjual atau menggadaikan sepeda motornya untuk modal bermain judi online jenis slot;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 04.30 WITA, korban datang mencari Terdakwa ke depo Sari Roti, yang sebelunya Terdakwa dan korban sudah janji untuk membahas permainan judi online slot, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 2981 ABR. Dalam obrolan tersebut, membahas tentang bagaimana mendapatkan modal untuk bermain judi online slot. Awalnya Terdakwa dan korban berniat menggadaikan sepeda motor Honda Supra tersebut namun modal yang akan didapatkan hanya sedikit saja, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa tentang modal yang diperoleh bilamana sepeda motor miliknya dijual, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa modal yang diperoleh akan lebih besar, serta bilamana menang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga bisa membeli sepeda motor yang lebih baru. Selanjutnya korban sepakat untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan agar mengambil BPKB sepeda motor tersebut dan untuk tambahan modal bermain judi online jenis slot, Terdakwa juga menyarankan untuk mengambil sekalian kotak HP guna menggadaikan HP milik korban, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA korban pulang dan meninggalkan depo Sari Roti;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA, korban kembali lagi ke depo Sari Roti menemui Terdakwa dengan membawa BPKB sepeda motor Honda Supra miliknya dan juga membawa kotak handphone merk Oppo A17 miliknya, selanjutnya korban beristirahat tidur di depo sedangkan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Payangan, Gianyar untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Dimana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa gadaikan kepada saksi Suleman, dan Terdakwa sempat menelpon saksi Suleman dan mengatakan akan menjual sepeda motor dimaksud. Sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa tiba di daerah Payangan dan

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



bertemu dengan saksi Suleman, kemudian bertransaksi jual beli dan sepakat di nominal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa sampai di Depo sari Roti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega dengan Nomor Polisi AG 6797 TV Terdakwa mengantarkan korban ke Pos Monang Maning untuk bekerja sebagai tukang parkir, dan setelah mengantar korban kemudian Terdakwa menuju ke bilik ATM Bank Mandiri Peguyangan untuk setor tunai uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.750.000,- dan setor tunai di bilik ATM BCA Circle K Cokroaminoto sebesar Rp.2.100.000,-, setelah itu Terdakwa kembali ke depo dan mentransfer ke rekening situs judi online jenis slot lalu mulai bermain judi online tersebut. Awalnya mentransfer ke rekening situs judi online sebanyak Rp.1.750.000 dan mengalami kekalahan hingga uang modal tersebut habis, kemudian Terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp.2.200.000 dan kembali mengalami kekalahan sehingga uang tersebut habis. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sudah kalah main judi online sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Terdakwa mengambil pisau cutter dengan gagang warna hijau yang sebelumnya ditaruh di dalam tas ransel di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan/masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna hitam dan menggunakan celana pendek dengan saku kiri kanan warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, Terdakwa menjemput korban ke kantor Pos Monang–Maning dan memintanya mengantar Terdakwa ke salah satu toko di jalan Gunung Rinjani Monang Maning untuk membeli sarung tangan. Sekitar Pukul 19.52 WITA Terdakwa sampai di Toko GIOVANI di jalan Gunung Rinjani Monang Maning, dan Terdakwa membeli 2 pasang sarung tangan, dimana 1 (satu) pasang sarung tangan Terdakwa taruh pada saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) pasang sarung tangan lainnya Terdakwa letakkan di jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian membonceng korban untuk mencari tempat atau lokasi yang tenang untuk bermain judi online, saat itu Terdakwa sempat berkeliling hingga berhenti di jalan Pura Demak, namun lokasinya tidak bagus dan terlalu gelap, selanjutnya Terdakwa memakai sarung tangan



yang sebelumnya Terdakwa taruh disaku celana, kemudian kembali berkeliling mencari tempat yang bagus dan tidak terlalu ramai untuk bermain judi online. Sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama korban tiba di bantaran sungai Taman Pancing Timur, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Taman Pancing Timur (dekat parkir dokar), saat itu Terdakwa melihat korban langsung turun menuju bantaran sungai dengan melewati tangga kecil, sedangkan Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman rasa jeruk merk Floridina di warung Madura di depan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan korban duduk berdua di atas rumput bantaran sungai, dan dalam keadaan Terdakwa masih menggunakan sarung tangan yang pada bagian telunjuk kanannya Terdakwa lubangi sedikit agar bisa bermain judi online jenis slot dimana yang mengoperasikan permainan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban hanya menonton saja, berselang 10 menit kemudian Terdakwa kembali mengalami kekalahan dan uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mengeluarkan rokok dari dalam tas pinggang Terdakwa sekaligus juga mengeluarkan pisau cutter warna hijau dan Terdakwa taruh dibelakang korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kalah mang, uangnya udah habis semua" dan dijawab oleh korban "terus gimana, aku ga ada motor sekarang" kemudian Terdakwa respon "ya mau gimana mang, udah kalah, kamu kan liat sendiri". Selanjutnya korban terus mencerca Terdakwa "kalau gini, aku pake motormu aja untuk kerja (yang dimaksud adalah sepeda motor Yamaha Vega)" dan Terdakwa jawab "ga bisa mang, kalau kamu pake itu, terus aku pake apa". Perdebatan antara Terdakwa dan korban semakin panas, korban menimpali "kalau aku ga ada motor, ga bisa kerja, aku bisa dipecat gus" dan Terdakwa jawab, "pokoknya kamu ga boleh pake motorku mang". Selanjutnya terjadi percecokan antara Terdakwa dengan korban yang semakin panas, Terdakwa kemudian emosi dan dalam posisi Terdakwa berada disebelah kirinya korban, kemudian Terdakwa menggerakkan kaki kanannya kearah posisi dibelakang badannya korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting leher korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah lehernya terkunci Terdakwa kemudian mengubah posisi menjadi di



belakang korban, selanjutnya Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kaki korban dengan tujuan mengunci agar korban kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam posisi tersebut Terdakwa mengambil pisau cutter warna hijau dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher atasnya korban, tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau cutter dengan sekali hentakan, pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke leher korban dan kemudian pisau cutter Terdakwa gerakan ke- samping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu badan korban mulai berontak liar dan korban mencoba berteriak namun Terdakwa semakin kuat menguncinya dan kemudian Terdakwa dengan membabi buta berkali-kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajah korban sehingga korban semakin lemah. Setelah memastikan korban sudah tidak berontak lagi, Terdakwa kemudian melepaskan kunci tangan dan kaki, dan Terdakwa melihat korban yang saat itu masih bernafas dan bergerak pelan, selanjutnya Terdakwa mengambil baju juru parkir milik korban untuk digunakan membersihkan kaki dan tangan Terdakwa dari lumuran darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan sarung tangan yang sedang Terdakwa gunakan, baju juru parkir, pisau cutter serta tas pinggang milik korban ke dalam helm warna kuning milik dari korban dan setelah itu Terdakwa mengambil HP merk Oppo warna biru milik korban, selanjutnya helm tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di jalan Pulau Misol didekat tikungan Terdakwa membuang helm warna kuning tersebut di sungai, dan kembali melaju dan sesampai di dekat Dam Terdakwa membuang baju tukang parkir, tas kompek korban, sarung tangan dan pisau cutter selanjutnya Terdakwa pulang ke depo sari roti;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di Depo dan Terdakwa bertemu dengan rekan kerja yakni saksi A Jamaludin yang sedang merekap hasil penjualan, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci baju sweater lengan panjang dan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan menghabisi nyawa korban, selanjutnya Terdakwa mandi dan menjemur pakaian. Setelah Terdakwa mengganti baju, Terdakwa mengeluarkan HP milik korban mereset datanya hingga bersih dan rencananya akan Terdakwa jual. Sekira pukul 22.00 WITA, sebelum prgi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Circle K, Terdakwa terlebih dahulu mampir ke salah satu counter HP yang Terdakwa ketahui bernama HAO HAO seluler di Jalan Nusakambangan untuk menjual HP milik korban yang mana saat itu HP tersebut laku terjual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 22.10 WITA Terdakwa menuju ke TKP bantaran sungai untuk melihat kondisi dari korban, dan sekitar pukul 22.20 WITA Terdakwa sampai di lokasi dan pada saat itu dari atas sepeda motor Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Circle K jalan Cokroaminoto untuk setor tunai uang hasil penjualan HP milik korban tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban adalah dengan cara : Terdakwa menggorok leher korban dengan menggunakan pisau cutter warna hijau, dimana Terdakwa menggorok lehernya korban sebanyak 2 (dua) kali dan menancapkan pisau cutter berkali-kali ke arah wajahnya hingga korban lemas dan tidak bergerak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Sugianto telah mengakibatkan korban Komang Agus Asmara meninggal dunia berdasarkan Visum et Revertum Nomor : RS.01.06/XI/RES.1.24/2024 tertanggal 7 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, SpF., M.Bioethics., S.H., dokter pemerintah pada instalasi Ledokteran Forensik dan Pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. I G.N.G Ngoerah yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Komang Agus Sugianto, dengan Kesimpulan : pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah wajah, leher, dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka-luka lecet tekan pada kedua pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan bahwa luka terbuka pada leher berturut-turut menembus kulit, otot leher, pembuluh nadi selangka kiri, kelenjar gondok baga kiri, batang tenggorok, hingga kerongkongan sisi kiri. Seluruh organ-organ dalam tampak pucat.

Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher, yang melintang dari arah kiri ke kanan, dan menembus pembuluh nadi selangka kiri sehingga menimbulkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Sudarsana, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adik saksi ditemukan meninggal dunia pada hari kamis tanggal 07 Nopember 2024 sekira pukul 07.30 wita;

- Bahwa saksi mengetahui kalau adik kandung saksi (Kolang Agus Asmara) ditemukan orang meninggal dunia tersebut setelah saksi di informasikan oleh pihak kepolisian dan adik saksi ditemukan meninggal dunia pada hari kamis tanggal 07 Nopember 2024 sekira pukul 07.30 wita, dimana adik kandung saksi ditemukan meninggal dunia tersebut di Jalan Taman Pancing Timur sebelah Utara Masjid Al Muhajirin, tepatnya di bantaran Sungai di Br. Dalem Kesuma Sari, Kelurahan Pemogan Denpasar Selatan;

- Bahwa korban KOMANG AGUS ASMARA sejak lahir mengalami gangguan mental dan menderita Autis, kemudian bersekolah dari SD,SMP dan SMA di SLB C Negeri Denpasar dan setelah tamat kemudian korban tinggal di rumah dan membantu bapak saksi bersih-bersih di Pura dan juga sempat mencari rongsokan bersama bapak saksi;

- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Februari 2024 adik kandung saksi menjadi tukang parkir di circle K Jalan Cokroaminoto depan pasar Tiara Grosir, Denpasar, dimana adik kandung saksi biasanya bekerja dari pukul 10.00 Wita sampai jam 12.00 Wita, dan pulang ke rumah untuk istirahat dan makan kemudian sekitar pukul 15.00 wita kembali ke tempat bekerja dan pulang sekitar pukul 24.00 wita, dan istirahat di rumah;

- Bahwa korban mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam yang dibeli oleh bapak saksi di Pasar kreneng dan sepeda motor tersebut sering dipakai oleh adik kandung saksi untuk berangkat bekerja dan sepengetahuan saksi kalau adik

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mempunyai 1 (satu) buah handphone merk Oppo namun saksi tidak ingat type handphone nya tersebut;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 sekitar pukul 09.30 wita di rumah saksi, dan saat itu saksi melihat adik saksi akan keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan saat itu adik kandung saksi menggunakan baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Vicky 99 Trans dan menggunakan celana panjang loreng warna coklat, dan saat itu saksi melihat adik kandung saksi tidak menggunakan jaket dan menggunakan helm ojek warna kuning;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian kalau ditemukan orang meninggal di Bantaran Sungai di Jalan Taman Pancing Timur, Br. Dalem Kesuma Sari, Pemogan, Denpasar Selatan, dan yang meninggal tersebut diduga adalah adik kandung saksi, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama keluarga saksi mendatangi lokasi dan saksi melihat ada seorang laki laki dalam keadaan terlentang / tengadah dengan posisi kepala di sebelah selatan, dan saksi melihat ada banyak darah di wajah dan juga di lehernya terdapat luka, kemudian saksi memperhatikan baju yang dipakainya yaitu baju kaos warna hitam berkerah dengan tulisan Vicky Bali Trans dan celana panjang loreng warna abu abu, sehingga berdasarkan pakaian yang digunakan tersebut meyakinkan saksi kalau yang meninggal tersebut adalah adik saksi yang bernama KOMANG AGUS ASMARA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari sepeda motor dan HP adik saksi dan terakhir saksi melihat adik saksi menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024, pukul 09.30 wita saat saksi bertemu dengan adik saksi di rumah dan adik saksi mau keluar dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui adik saksi meninggal kemudian saksi ikut membawa adik saksi ke Rumah Sakit Sanglah selanjutnya saksi membuat laporan ke Pihak Kepolisian;

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa nomor polisi sepeda motor honda Supra X yang dipakai oleh adik kandung saksi, karena STNK sepeda motor ditaruh di bawah jok sepeda motor dan BPKB sepeda motor sebelumnya saksi taruh di dalam kamar bapak saksi, namun setelah kejadian ini, bapak saksi I MADE SUDIARTA langsung mengecek BPKB sepeda motor yang dipakai oleh adik saksi dan ternyata BPKB sepeda motor honda supra tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa yang mengetahui tempat ditaruhnya BPKB sepeda motor di dalam kamar saksi adalah bapak saksi, ibu saksi dan adik kandung saksi yaitu korban AGUS ASMARA mengetahui tempat ditaruhnya BPKB tersebut dan saat dicek ternyata BPKB sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Berita Acara Penyidikan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan keterangan yang diberikan adalah murni keterangan saksi sendiri;
 - Bahwa adik kandung saksi jarang pulang;
 - Bahwa sikap yang ditunjukkan adik kandung saksi sebelum meninggal dunia yaitu sehari sebelum adik kandung saksi meninggal dunia, adik kandung saksi pulang ke rumah, menyapu dan kemudian pergi;
 - Bahwa adik kandung saksi menjadi tukang parkir di circle K Jalan Cokroaminoto depan pasar Tiara Grosir, Denpasar selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol DK 2981 ABR beserta STNK dan BPKB dan juga kuncinya, 1 (satu) buah baju kaos berkerah hitam bertuliskan VICKY BALI TRANS, 1 (satu) buah celana Panjang loreng warna Abu-abu, 1 (satu) Handphone OPPO A17 warna hitam malam beserta box;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi A. Jamaludin, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi tinggal di mes yang juga ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Mes Jln. A. Yani Selatan, No. 3, Kampung Jawa, Kel/Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar tersebut sejak tahun 2021, dan saksi adalah penghuni mes terlama di tempat tersebut. Dalam Mes tersebut terdiri dari 3 kamar tidur, 1 dapur, 2 kamar mandi/toilet (kamar mandi depan dan kamar mandi belakang), 1 dapur, 1 ruang tamu yang dipakai untuk menaruh roti, dibelakang Mes ada tempat jemuran pakaian dan orang-orang yang tinggal di mes tersebut adalah Terdakwa bersama istrinya yang bernama FITRIYA BUTAMI SUKMA, TRIYAN sendiri, dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan korban KOMANG AGUS ASMARA pada hari Senin 4 Nopember 2024 pagi sebelum saksi keliling mengantar roti saksi melihat korban keluar dari kamarnya Terdakwa dan sebelumnya saksi mengira korban adalah saudaranya Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 6 Nopember 2024 sebelum saksi mengantar roti saksi bertemu dengan korban KOMANG AGUS ASMARA bersama-sama dengan Terdakwa terlihat sama-sama berdiri didepan rumah mes dipinggir jalan seperti membicarakan sesuatu namun saksi tidak terlalu memperhatikannya lalu saksi berangkat mengantar roti dan meninggalkan mereka didepan rumah mes;
- Bahwa pada hari Rabu 6 Nopember 2024 sekira 07.15 Wita saksi melihat Terdakwa ada di depan Mes bersama-sama dengan korban sama-sama berdiri didepan mes sedang membicarakan sesuatu yang saksi tidak perhatikan dan terlihat korban membawa sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam abu. Sempat saksi menyapa Terdakwa "gak jualan Gus?" dan Terdakwa menjawab "ndak pak, mungkin nanti siang saya dikasi pinjam motor sama komang", karena sebelumnya pada hari Selasa 5 Nopember 2024 Terdakwa sempat bilang kalau sepeda motor miliknya sedang rusak dan ada di bengkel lalu saksi meninggalkan mereka pergi untuk mengantar roti keliling;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wita saksi sampai di mes namun tidak ada orang yang saksi lihat kemudian sekira pada pukul 17.00 wita saksi berangkat keliling lagi mengantar roti dan pulang sekira jam 20.00



wita namun tidak ada orang di mes. Sekira pada pukul 21.30 Wita posisi saksi ada di ruang tamu depan sedang merekap hasil penjualan roti, saksi melihat Terdakwa datang masuk ke dalam mes dan menyapa saksi "pak jamal" dan saksi menyaut "baru pulang GUS" dan dibalas "iya" Terdakwa pun langsung masuk menuju kamarnya, beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa keluar mengarah kamar mandi depan disamping kamarnya TRIAN. Sekira 5 menit dikamar mandi lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan masuk lagi ke kamarnya. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar lagi dari mes dengan mengendarai sepeda motor yang saksi tidak lihat dan saksi melihat istrinya Terdakwa atas nama FITRIYA datang diantarkan oleh ojek online, dan mereka berdua masuk lagi kedalam kamar lalu setelah selesai merekap jualan lalu saksi masuk kamar dan beristirahat tidur;

- Bahwa di dalam mes tersebut ada jemuran yang terletak di belakang mes, saksi dengan TRIAN memiliki tempat jemuran sendiri-sendiri, yang mana TRIAN jemurannya menggunakan kayu sedangkan saksi menggunakan tali tampar plastik dan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekira pukul 13.00 Wita saksi menemukan jemuran pakaian yang mencurigakan yaitu : 2 buah pakaian warna hitam celana pendek hitam dan baju warna hitam ditumpuk tidak di jejer berada di tempat jemuran saksi namun bukan merupakan milik saksi;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa mempunyai kepribadian yang baik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) baju lengan Panjang berwarna hitam berukuran L, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wisnu Dwi Suseno, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pernah belanja di warung saksi;

- Bahwa saksi memiliki warung yang beralamat di Jalan Taman Pancing Timur No. 7, Kampung Islam Kapaon, Pemogan, Denpasar Selatan, dengan nama KIOS SEMBAKO AGUS, dimana warung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sembako, camilan, rokok dan minuman setiap harinya saksi seorang diri berjualan pada warung tersebut dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita;

- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024, sekitar pukul 07.30 wita, yang bertempat di bantaran sungai Taman Pancing Timur Br. Dalem Kesuma Sari, Pemogan, Denpasar Selatan yang jaraknya dengan warung saksi sekitar 20 meteran, dan setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung menuju ke TKP dengan berjalan kaki, dan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki laki sudah meninggal dunia dalam posisi terlentang di bantaran sungai dengan banyak bekas darah pada bagian wajah dan pakaian korban serta terdapat bekas darah dirumput dekat kaki korban;

- Bahwa Terdakwa membeli minuman ditempat saksi berjualan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2024 sekira jam 20.00 Wita dan minuman yang dibeli oleh Terdakwa berupa 2 (dua) botol minuman merk FLORIDINA dengan harga perbotol Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kemudian saat itu Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan kembalian sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan setelah membayar minuman Terdakwa langsung pergi dengan cara berjalan kaki seorang diri ke arah utara yang merupakan lokasi tempat ditemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa cutter dan sarung tangan pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa Terdakwa seorang diri belanja di warung saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) botol plastic bertuliskan "Floridina" berisikan bercak darah diluar botol;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suleman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan orang yang menjual sepeda motor kepada saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2009 warna hitam dengan NOPOL DK 2981 ABR pada hari Rabu tanggal 06 Nopember sekira pukul 13.30 wita yang bertempat Jalan Raya Giri Kusuma, Kec. Payangan, Kab. Gianyar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa karena Terdakwa yang mengatakan hal tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga pernah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi, sehingga saksi yakin kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana saat itu saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan STNK dan juga BPKB sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 sekira pukul 06.31 Wita Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor yang pernah digadaikan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2009 warna hitam dengan NOPOL DK 2981 ABR dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan berkata kepada saksi bahwa uang penjualan tersebut akan digunakan untuk modal membuka warung, setelah sepakat mengenai harga sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang ke tempat tinggal saksi di Jalan Raya Giri Kusuma, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan membawa sepeda motor Supra X 125 tahun 2009 warna hitam dengan NOPOL DK 2981 ABR tersebut, dimana pembayaran sepeda motor tersebut menggunakan sistem cash tanpa kwitansi;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol DK 2981 ABR beserta STNK dan BPKB dan juga kuncinya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Erick Estanto Prayogo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 13.00 Wita saksi dihubungi oleh petugas kepolisian bahwa awalnya saksi ditanyakan pernah membeli HP merk OPPO A17 milik seseorang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember sekira pukul 22.08 Wita bertempat di Toko/Counter milik saksi yang bernama HAOHAO CELULER di Jalan Nusa Kambangan No 157, Denpasar Barat saksi membeli sebuah HP dari seseorang yang saksi tidak kenal sebelumnya yakni HP merk OPPO A17 warna Hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Toko/Counter milik saksi yang bernama HAOHAO CELULER di Jalan Nusa Kambangan No 157, Denpasar Barat datang Terdakwa dan menawarkan untuk menjualkan HP OPPO A17 dan berkata kepada saksi "mau jual HP punya adik saya, karena adik saya sudah ganti HP, jadi HP merk OPPO A17 ini saya jual" pada awalnya Terdakwa menawarkan HP OPPO A17 tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian setelah saksi perhatikan HP tersebut ternyata sudah banyak baret dibagian luar HP tersebut, lalu saksi menjawab "paling saya ambil Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ya pak", Terdakwa kurang puas dengan harga yang saksi tawarkan sempat pergi dari Toko saksi dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dan mengiyakan tawaran saksi sebelumnya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan dengan cara saksi transfer M BANKING BCA dengan no rekening saksi 7670240198 ke no rekening 2640526800 pada pukul 21.08 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual HP OPPO A17 warna hitam malam tersebut hanya dengan Box dimana IMEI pada HP tersebut dengan Box nya sesuai;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri saat menjual HP OPPO A17 warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa atas penjualan HP OPPO A17 tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Handphone OPPO A17 warna hitam malam beserta box;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Putu Agus Suryana, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mendatangi tempat kejadian penemuan mayat pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekiranya pukul 07.30 Wita, di bantaran Sungai Jalan Taman Pancing Timur, sebelah utara AL MUHAJIRIN, Br. Dalem Kesuma Sari, Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP (tempat kejadian perkara) saksi melihat masyarakat sudah ramai, kemudian saksi melihat ada jenazah dalam keadaan terlentang dengan posisi kepala berada di sebelah selatan, dimana jenazah menggunakan baju kaos bertuliskan vicky transport dan menggunakan celana panjang loreng warna coklat muda, dan pada bagian leher korban dan muka korban terdapat banyak luka- luka dan setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara diketahui nama korban adalah KOMANG AGUS ASMARA;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP, saksi dan team menemukan situasi di TKP dan melakukan tindakan berupa :
 - Situasi saat itu pagi hari dan cuaca cerah;
 - Pada saat petugas identifikasi datang, petugas dari Polsek Denpasar Selatan telah mengamankan TKP dengan memasang Police Line;
 - Pada Saat petugas identifikasi mendatangi TKP, jenazah korban berada pada bantaran sungai sebelah timur bagian atas dari sungai Tukad Badung;
 - Jenazah korban ditutupi sehelai kain warna kuning ungu motif daun dan bunga;
 - Posisi jenazah tidur terlentang dengan kepala berada disebelah selatan dan kaki disebelah utara dengan menggunakan baju berkerah lengan pendek warna hitam bertuliskan "VICKY TRANS" pada bagian dada kiri dan celana panjang warna merah coklat muda;

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah utara jenazah korban ditemukan sepasang sandal jepit warna hitam bertuliskan "SWALLOW" yang berisikan noda darah;
- Pada barat laut jenazah korban ditemukan 2(dua) buah botol plastik bertuliskan "FLORIDINA" berisi cairan berwarna kuning;
- Di sebelah barat sepasang sandal jepit warna hitam bertuliskan "SWALLOW" yang berisikan noda darah ditemukan noda darah pada tanah dan daun-daun kering yang berisikan noda darah;
- Pada barat laut 2(dua) buah botol plastik bertuliskan "FLORIDINA" berisi cairan berwarna kuning ditemukan ceceran darah pada daun-daun kering;
- Pada sebelah barat badan korban ditemukan ceceran darah di rerumputan;
- Pada sebelah barat kepala korban ditemukan ceceran darah di rerumputan;
- Pada tembok bantaran kali disebelah timur laut kaki korban ditemukan cipratan darah;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan;
 - 4 (empat) buah luka terbuka pada leher dimana salah satu luka cukup besar dengan panjang sekira 114 mm dan kedalaman sekira 10 mm
 - 10 (sepuluh) buah luka terbuka pada bagian wajah sebelah kanan.
 - 7 (tujuh) buah luka terbuka pada wajah bagian kiri;
 - 1 (satu) buah luka terbuka bagian bawah dagu.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya saksi mengarahkan pelapor membuat laporan ke Polsek Denpasar Selatan, dimana awalnya dibuat laporan meninggal dunia dengan Nomor polisi : LP/B/GANGGUAN/36/IX/2024/SPKT/Polsek Densel/Polresta Denpasar/Polda Bali, tanggal 07 Nopember 2024 sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, dan akhirnya setelah dipastikan kalau korban meninggal karena diduga dibunuh, selanjutnya laporan ditingkatkan

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi laporan Polisi Nomor : LP/B/228/XI/2024/SPKT/Polsek Densel/Polresta Denpasar/ Polda Bali, tanggal 08 Nopember 2024, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan atas laporan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut ke Polsek Denpasar Selatan dan melakukan olah TKP yang dipimpin oleh Kapolsek Densel didampingi Kanit Reskrim, beserta Panit 2 opsnal, tim Opsnal, di back up Polda Bali dan Polresta Denpasar, kemudian saksi dan rekan-rekan memeriksa saksi-saksi dan mencari petunjuk di TKP. Selanjutnya tim opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengidentifikasi yang diduga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Selanjutnya Pada hari Kamis tgl 07 November 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa berhasil diamankan di wilayah Kuta kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan pengembangan kasus terhadap barang-barang korban yang diduga diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan olah TKP, meminta keterangan saksi-saksi di TKP, diperoleh informasi kalau sebelum korban ditemukan ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang parkir di sekitar TKP, kemudian dipadukan dengan keterangan dari keluarga korban kalau korban mempunyai teman dekat dan sering datang ke tempat korban bekerja sebagai tukang parkir di Circle K Jalan Cokroaminoto Denpasar, dimana menurut keterangan keluarga kalau teman korban tersebut adalah seorang dagang roti (sari roti) keliling dan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, selanjutnya team kembali mencari-cari informasi mengenai nama teman korban dan kebiasaan tempat berjualan dari teman korban, dan diperoleh informasi kalau teman korban bernama AGUS dan sering berjualan di pasar Legian. Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan ditemukan ada sepeda motor Yamaha Vega warna hitam sedang parkir di tempat parkir pasar Legian, dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong meja sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan interogasi;

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa, kemudian saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor honda Supra X DK-2981 ABR beserta STNK dan BPKB dan juga kuncinya milik korban dari saksi SULEMAN, kemudian saksi dan team juga mengamankan 1 buah handphone merk Oppo A57 milik korban dari counter HP;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Parman Saputra, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, bersedia dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa, sehubungan dengan ada orang yang telah membeli barang di tempat usaha saksi;

- Bahwa barang yang telah dibeli oleh orang tersebut adalah sepasang sarung tangan matahari warna hitam, dengan motif bitnik bitnik dibagian telapak tangannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pembeli tersebut namun ciri ciri orang tersebut yaitu laki laki dengan tinggi sekitar 165 cm, perawakan sedang, menggunakan baju lengan panjang warna hitam dan celana pendek hitam sepatu warna hitam putih, serta saat itu datang sambil merokok;

- Bahwa saksi mengenali foto seorang laki laki yang bernama AGUS SUGIANTO, yang mana laki laki tersebut yang datang ke toko saksi (Toko Geovani) dengan tujuan untuk membeli sepasang sarung tangan matahari;

- Bahwa laki laki tersebut membeli sarung tangan dengan harga Rp. 5.000,- sepasang;

- Bahwa saksi mengenali sepasang sarung tangan warna hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah sarung tangan yang dibeli oleh AGUS SUGIANTO;

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu AGUS SUGIANTO masuk ke dalam toko sendirian, dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana laki laki tersebut datang ke toko saksi, apakah dengan mengendarai sepeda motor atau dengan berjalan kaki;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan laki laki tersebut setelah membeli sarung tangan di tokonya;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui baju lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa, namun baju dan celana tersebut identic dengan pakaian yang dikenakan oleh laki laki yang bernama AGUS SUGIANTO saat datang ke toko saksi;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dan dalam memberikan keterangan saksi tidak pernah merasa dipaksa ataupun diarahkan oleh siapapun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Umayanu Aristiyan, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya petugas kepolisian yang mencari satu mitra saksi;

- Bahwa pada kamls tanggal 07 Nopember 2024 sekira pukul 14.30 wita awalnya saksi dihubungi oleh bu Windar dimana HAWKER (penjual penjual rot) dicari ke Depo oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu plat motor HAWKER (penjual roti) masing-masing mitra saksi dan pada sore harinya skkira pukul 19.30 wita saksi baru dijelaskan bahwa petugas kepolisian mencari karyawan saksi yang bernama AGUS, karena karyawan saksi tersebut ada kaitannya/berteman dengan korban yang ditemukan meninggal dunia di Jalan Taman Pandng, Pemogan,Denpasar;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi baru mengetahui setelah saksi dihubungi oleh ibu WINDAR sekira pukul 19.30 wita bahwa petugas kepolisian yang datang ke DEPO pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2024 sekira pukul 14.30 wita benar pihak dari kepolisian untuk mencari mitra saksi atau HAWKER yang bemama

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



AGUS memiliki kaitannya/berteman dengan korban yang ditemukan meninggal dunia di Jalan Taman Pancing, Pemogan, Denpasar dengan adanya berita tersebut lalu saksi membuka social media (nstagram) bahwa benar adanya penemuan mayat di Jalan Taman Pancing Timur Pemogan,Denpasar, dan saksi mengetahui informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, sekira jam 11.00 wita;

- Bahwa nama karyawan saksi yang dicari oleh petugas kepolisian tersebut yaitu AGUS SUGIANTO, yang tinggal di Mess/DEPO Penjual roti, Jalan A. Yani Denpasar Utara. Saya mengenal AGUS SUGIANTO kurang lebih 5 bulan yang lalu pada tanggal 1Juni 2024, dimana saat AGUS SUGIANTO baru mulai bekerja sebagai penjual roti dan saksi tidak mengetahui korban yang telah meninggal dunla tersebut;

- Bahwa seingat saksi memang lebih sering bertemu dengan AGUS SUGIANTO,terakhir kali saksi bertemu dengan AGUS SUGIANTO pada tanggal 04 Nopember 2024 sekira pukul 19.40 wita dan setahu saksi di Mess/DEPO ada 3 kamar,yang mana dlsana yang tinggal yaitu AGUS SUGIANTO, FITRIA BUTAMI als YAYA (istri AGUS SUGIANTO),Pak JAMAL dan TRIAN);

- Bahwa setahu saksi AGUS SUGIANTO biasanya mulai keliling setelah mengantar istrinya berjualan Penjual 1 sekira pada subuh, yang mana sekira jam 08.00 SUGIANTO mulai berjualan berkefilang di seputaran dan kembali ke mess sekitar jam 14.00 wita dan keluar lagi untuk berjualan sekira jam 16.00, wita 20.00 wita AGUS SUGIANTO Kembali Pulang ke menjemput istrinya yang berjualan Penjual roti di Pasar Kuta;

- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar semua;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Windar Dwi Pratiwi, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya petugas kepolisian yang mencari salah satu karyawan saksi;



- Bahwa saksi saat itu dihubungi oleh petugas kepolisian bahwa awalnya saksi ditanyakan nomor polisi kendaraan yang digunakan oleh masing-masing karyawan saksi dan sore harinya saksi baru dijelaskan bahwa petugas kepolisian mencari karyawan saksi yang bernama AGUS, karena karyawan saksi tersebut ada kaitannya/berteman dengan korban yang ditemukan meninggal dunia di Jalan Taman Pancing, Pemogan, Denpasar
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi baru mengetahui setelah adanya berita dari salah satu grup whatsapp, dimana dijelaskan pada grup tersebut bahwa adanya penemuan mayat di Jalan Taman Pancing Timur Pemogan, Denpasar, dan saksi mengetahui informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, sekitar jam 11.00 wita;
- Bahwa nama karyawan saksi yang dicari oleh petugas kepolisian tersebut yaitu AGUS SUGIANTO, yang tinggal di Mess Sari Rot, Jalan A. Yani Denpasar Utara, saksi mengenal AGUS SUGIANTO kurang lebih 4 bulan yang lalu, dimana saat AGUS SUGIANTO baru mulai bekerja di Sari Roti dan saksi tidak mengetahui korban yang telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa seingat saksi memang lebih sering bertemu dengan AGUS SUGIANTO pada hari Rabu subuh dan hari Kamis karena memang setiap subuh sekitar jam 05.00 wita bertempat di Pasar Pagi Desa Adat Legian, Kuta, Badung, saksi pasti mengambil roti di Agen Sari Roti dan mengantarkannya ke karyawan saksi di Jalan Taman Pancing Gang Tempekan Pemogan, Denpasar Selatan dan setahu saksi di Mess ada 3 kamar, yang mana disana yang tinggal yaitu AGUS SUGIANTO, FITRIA BUTAMI als YAYA (istri AGUS SUGIANTO), Pak JAMAL dan TRIAN;
- Bahwa setahu saksi AGUS SUGIANTO biasanya mulai berjualan Sari Roti keliling setelah mengantar istrinya berjualan Sari Roti di Pasar Kuta 1 yang mana sekitar jam 08.00 wita AGUS SUGIANTO mulai berjualan berkeliling di seputaran Denpasar Utara, dan kembali ke mess sekitar jam 14.00 wita dan biasanya akan keluar lagi untuk berjualan sekitar jam 16.00 wita dan kembali lagi ke mess sekitar antara jam 18.00 wita sampai jam 20.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Henky, Sp.F., M.Biothics.,S.H., pendapat ahli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti didengar pendapatnya sehubungan dengan pemeriksaan terhadap korban atas nama KOMANG AGUS ASMARA yang diterima pada tanggal 07 Nopember 2024;

- Bahwa riwayat hidup Ahli yaitu nama Ahli dr. Henky, Sp.F., M.Biothics.,S.H., Ahli dilahirkan di Jakarta, 19 September 1980

- Riwayat Pendidikan :

1) SD TRI RATNA tamat tahun 1992, di Jakarta.

2) SMP TRI RATNA tamat tahun 1995, di Jakarta.

3) SMU Negeri 2 Jakarta, tamat tahun 1998, di Jakarta.

4) S1 Fakultas Kedokteran Unud tamat tahun 2004 di Denpasar.

5) SP 1 Departemen Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran UI tamat tahun 2011, di Jakarta.

6) S2 Master of Bioethics the University of Sydney tamat tahun 2014, di Sydney.

- Riwayat pekerjaan :

- Dokter spesialis Forensik dan medikolegal di RSUP Prof. I.G.N.G. Ngoerah sejak tahun 2005 sampai sekarang.

- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi saksi ahli pada kasus Pidana di Pengadilan Negeri Wilayah Bali;

- Bahwa tugas Ahli adalah melaksanakan pelayanan Kedokteran Forensik sesuai dengan Surat Penugasan Klinis dari Direktur RSUP prof IGNG Ngoerah Denpasar;

- Bahwa dasar Ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama KOMANG AGUS ASMARA adalah berdasarkan Surat Permohonan pemeriksaan Visum luar dan juga permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) dari Polsek Denpasar Selatan sesuai dengan surat Nomor : B/489/XI/Res 1.24/2024, tertanggal 07 Oktober 2024;

- Benar Ahli telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama KOMANG AGUS ASMARA pada tanggal 07 Nopember 2024, pukul

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 wita dan melakukan pemeriksaan dalam pada tanggal 08 Nopember 2024, pukul 09.50 wita;

- Bahwa hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII 1.4.15/349/2024 tanggal 11 Nopember 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Dari pemeriksaan luar pada jenazah ditemukan adanya luka-luka

1) Pada kelopak mata atas kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, seratus lima puluh tiga sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri tajam, dengan dasar luka otot dan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang empat sentimeter.

2) Pada alis kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas liang telinga, seratus lima puluh lima sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri tajam, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

3) Pada pelipis kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas liang telinga, seratus lima puluh empat sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri tajam, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter

4) Pada pelipis kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas liang telinga, seratus lima puluh tiga sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri tajam, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

5) Pada pelipis kanan, delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut luar mata, seratus lima

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



puluh dua sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri tajam, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

6) Pada pipi kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di bawah sudut mata luar, seratus empat puluh sembilan sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri tajam, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

7) Pada pipi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut mata dalam, seratus empat puluh delapan sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri tajam, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter

8) Pada bibir atas sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di atas sudut bibir kanan, seratus empat puluh empat sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri tajam, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

9) Pada alis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut dalam mata, seratus lima puluh empat sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri tajam, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter

10) Pada kelopak mata kiri bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata luar, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan turmpul dan sudut kiri



tajam, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

11) Pada pelipis kiri, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut mata luar, terdapat luka terbuka, seratus lima puluti sentimeter di atas tumit kiri, tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

12) Pada pelipis kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut mata luar, terdapat luka terbuka, seratus empat puluh sembilan sentimeter di atas tumit kiri, tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu sentimeter.

13) Pada pelipis kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut mata luar, seratus empat puluh delapan sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter

14) Pada pipi kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut mata luar, seratus empat puluh tujuh sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

15) Pada pipi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut mata luar, seratus empat puluh lima sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

16) Pada bibir kiri sisi atas, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut bibir kiri,



seratus empat puluh empat sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu sentimeter.

17) Pada daerah rahang bawah kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, seratus empat puluh empat sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter

18) Pada daerah rahang bawah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga, seratus tiga puluh lima sembilan di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

19) Pada puncak hidung, tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut mata dalam, seratus empat puluh tujuh sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka berbentuk dua garis yang saling bertemu, tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

20) Pada daerah rahang bawah kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut bibir kiri, terdapat luka gores sepanjang dua sentimeter.

21) Pada daerah rahang bawah kanan, empat belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah liang telinga kanan, seratus empat puluh tiga sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.



22) Pada daerah rahang bawah kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah sudut bibir kiri, terdapat luka gores sepanjang satu sentimeter.-

23) Pada daerah rahang bawah kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut bibir kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

24) Pada daerah rahang bawah kiri, dua belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah sudut bibir kiri, seratus tiga puluh sembilan sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

25) Pada leher bagian depan, melintang terhadap garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah sudut bibir kiri, seratus tiga puluh tujuh sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, pembuluh darah, dan batang tenggorok, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang lima belas sentimeter.

26) Pada leher samping kanan, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah liang telinga, seratus empat puluh tiga sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.-

27) Pada leher samping kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah liang telinga, seratus empat puluh enam di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter



- 28)** Pada leher bagian depan sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah sudut bibir kiri, seratus tiga puluh sembilan sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 29)** Pada leher bagian depan sisi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah sudut bibir kiri, seratus tiga puluh sembilan sentimeter di atas tumit kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter, -
- 30)** Pada punggung tangan kiri, delapan sentimeter di bawah pergelangan tangan kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 31)** Tepat pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, terdapat luka lecet tekan berwarna merah kecokelatan, berbentuk garis melintang sepanjang tiga sentimeter.-
- 32)** Pada telapak tangan kiri, delapan sentimeter di bawah pergelangan tangan kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- 33)** Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet tekan garis melintang sepanjang empat sentimeter berwarna merah kecokelatan, berbentuk
- 34)** Pada punggung tangan kanan, delapan sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, terdapat luka lecet tekan berwarna merah kecokelatan, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 35)** Pada leher bagian belakang sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas puncak bahu,



seratus empat puluh tiga sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip, dengan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.-

36) Pada perut kanan bawah, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah pusat, terdapat luka lecet tekan dengan tepi bergerigi, berwarna kuning pucat, berukuran dua puluh sentimeter kali dua sentimeter, di sekitarnya terdapat semut.-

37) Tepat pada lipatan paha kanan bagian depan, terdapat luka lecet tekan dengan tepi bergerigi, berwarna kuning pucat, berukuran dua puluh sentimeter kali dua sentimeter, di sekitarnya terdapat semut.

- Dari pemeriksaan dalam sebelum alat alat diangkat ditemukan

1) Kerongkongan

- Pada kerongkongan, lima sentimeter dibawah pangkal kerongkongan, terdapat resapan darah, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

- Pada kerongkongan sisi kiri, delapan sentimeter di atas perbatasan lambung kerongkongan, terdapat dua buah luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip. Apabila dirapatkan, berbentuk garis, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan satu sentimeter. Di sekitarnya terdapat resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

- Selaput lendir berwarna putih, licin, tidak berisi apa-apa

2). Batang tenggorok

- Pada batang tenggorok, empat sentimeter dibawah pangkal batang tenggorok, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, yang memutus batang tenggorok menjadi dua bagian. Di sekitarnya terdapat resapan darah dan bekuan darah.

- Pada batang tenggorok sisi kiri, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, sudut kanan dan kiri lancip. Apabila dirapatkan, berbentuk garis sepanjang satu sentimeter.

- Selaput lendir berwarna ungu pucat, licin, berisi darah



Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah wajah, leher, dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka-luka lecet tekan pada kedua pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan bahwa luka terbuka pada leher berturut-turut menembus kulit, otot leher, pembuluh nadi selangka kiri, kelenjar gondok baga kiri, batang tenggorok, hingga kerongkongan sisi kiri. Seluruh organ-organ dalam tampak pucat
- Bahwa korban diperkirakan meninggal dunia antara tanggal 06 Nopember 2024, pukul 12.30 wita hingga tanggal 07 Nopember 2024, pukul 00.30 wita karena ditemukan lebam mayat yang telah menetap dna kaku mayat yang lengkap serta belum membusuk. Korban juga diperkirakan meninggal lebih dari 4 jam setelah makan terakhir karena ditemukan makanan yang telah dicerna dalam lambungnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah wajah, leher, dan tangan kiri akibat kekerasan tajam, ditemukan juga luka-luka lecet tekan pada kedua pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan bahwa luka terbuka pada leher berturut-turut menembus kulit, otot leher, pembuluh nadi selangka kiri, kelenjar gondok baga kiri, batang tenggorok, hingga kerongkongan sisi kiri. Seluruh organ-organ dalam tampak pucat;
- Bahwa berdasarkan kedalaman luka terbuka pada leher, dimana pada leher sisi kiri lebih dalam daripada sisi kanan, diperkirakan luka terbuka tersebut terjadi dari arah kiri ke kanan;
- Bahwa sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII 1.4.15/349/2024 tanggal 11 Nopember 2024, Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher, yang melintang dari arah kiri ke kanan, dan menembus pembuluh nadi selangka kiri sehingga menimbulkan perdarahan;
- Bahwa cara terjadinya luka-luka tersebut tidak bisa ditentukan namun berdasarkan lokasinya, luka lecet pada lengan bawah kanan bagian korban berusaha melawan sedangkan luka lecet pada siku kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kanan dapat diperkirakan terjadi akibat korban terjatuh ke arah kanan;

- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan di Berita Acara Penyidik dan dalam memberikan keterangan ahli tidak merasa dipaksa ataupun diarahkan oleh siapapun dan keterangan yang diberikan adalah keterangannya sendiri berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang ahli miliki.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan Terdakwa juga mengambil barang-barang korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 Wita, tempat kejadian perkara di bantaran sungai Taman Pancing Timur (sebelah utara Masjid Al Muhajirin), banjar Dalem Kesuma Sari, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa aniaya hingga meninggal dunia adalah KOMANG AGUS ASMARA alias KOMANG;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, pukul 21.00 Wita Terdakwa bertemu dengan korban di Circle K. Cokroaminoto dan mempunyai rencana mau menjual atau menggadaikan sepeda motornya untuk modal bermain judi online jenis slot;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 04.30 Wita, korban datang mencari Terdakwa ke depo Sari Roti, yang mana saat itu Terdakwa dan korban sudah janji untuk membahas permainan judi online slot, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 2981 ABR, dalam obrolan Terdakwa dan korban, saat itu membahas tentang bagaimana mendapatkan modal untuk bermain judi online slot, awalnya Terdakwa dan korban berniat menggadaikan sepeda motor Honda Supra tersebut namun modal yang akan didapatkan hanya sedikit saja. Lalu korban bertanya kepada Terdakwa tentang modal yang diperoleh bilamana sepeda motor miliknya dijual, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa modal yang diperoleh akan lebih besar, serta bilamana menang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga bisa membeli

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



sepeda motor yang lebih baru. Selanjutnya korban sepakat untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut, lalu Terdakwa menyarankan agar mengambil BPKB nya dan untuk tambahan modal bermain judi online jenis slot, Terdakwa juga menyarankan untuk mengambil sekalian kotak HP guna menggadai HP miliknya, kemudian sekira pukul 09.00 Wita korban pulang dan meninggalkan depo Sari Roti;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita, korban kembali lagi ke depo Sari Roti menemui Terdakwa dengan membawa BPKB sepeda motor Honda Supra miliknya dan juga membawa kotak handphone merk Oppo A17, kemudian korban beristirahat tidur di depo, sedangkan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Payangan, Gianyar untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut dimana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa gadaikan kepada saksi PAK LEMAN, dan Terdakwa sempat menelpon saksi PAK LEMAN dan mengatakan akan menjual sepeda motor dimaksud dan harga sudah disepakati melalui telepon;

- Bahwa sekira pukul 13.30 wita (perjalanan agak lama karena Terdakwa mencari – cari alamat calon pembeli sepeda motor) Terdakwa tiba di daerah Payangan dan bertemu dengan calon pembeli an LEMAN, lalu Terdakwa bertransaksi jual beli dan sepakat di nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah transaksi selesai dan pembayaran secara tunai, Terdakwa diantar kembali oleh anaknya LEMAN hingga di daerah Mambal, Badung, kemudian dari Mambal Terdakwa mengorder gojek untuk kembali ke depo Sari Roti;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa sampai di Depo Sari Roti, lalu dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega dengan Nomor Polisi AG 6797 TV, Terdakwa mengantarkan korban ke Pos Monang Maning untuk bekerja sebagai tukang parkir, setelah mengantarkan korban kemudian Terdakwa menuju ke bilik Atm Bank Mandiri Peguyangan untuk setor tunai uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setor tunai di bilik Atm BCA Circle K Cokroaminoto sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke depo dan mentransfer ke rekening situs judi online jenis slot lalu mulai bermain judi online tersebut. Awalnya mentransfer ke



rekening situs judi online sebanyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan hingga uang modal tersebut habis, lalu Terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan kembali mengalami kekalahan;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa sudah kalah main judi online sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat itu Terdakwa bingung harus berbuat apa karena uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban sebesar sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunkan untuk bermain judi online jenis slot tanpa sepengetahuan dari korban. Lalu Terdakwa berpikir kemungkinan terburuk jika korban marah kepada Terdakwa terkait uang tersebut, maka Terdakwa harus menghabisi nyawanya korban, dan untuk memuluskan niat Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengambil pisau cutter dengan gagang warna hijau yang sebelumnya ditaruh di dalam tas ransel di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa pindahkan dan Terdakwa siapkan pisau cutter warna hijau yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan sebelum menemui korban, Terdakwa sempat beraktivitas seperti biasa keliling untuk berjualan Sari Roti;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa menggunakan baju sweter lengan panjang warna hitam dan menggunakan celana pendek dengan saku kiri kanan warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, Terdakwa menjemput korban ke kantor Pos Monang–Maning dan memintanya mengantar Terdakwa ke salah satu toko di jalan Gunung Rinjani Monang Maning untuk membeli sarung tangan;

- Bahwa sekitar pukul 19.52 Wita Terdakwa sampai di Toko GIOVANI di Jalan Gunung Rinjani Monang Maning, dimana saat itu Terdakwa membeli 2 pasang sarung tangan dan 1 pasang sarung tangan Terdakwa taruh pada saku celana, sedangkan 1 pasang sarung tangan lainnya Terdakwa letakkan di jok sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng korban untuk mencari tempat lokasi yang tenang untuk bermain judi online, saat itu Terdakwa dan korban sempat berkeliling hingga berhenti di Jalan Pura Demak,



namun lokasinya tidak bagus dan terlalu gelap, kemudian Terdakwa memakai sarung tangan yang sebelumnya Terdakwa taruh di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan korban kembali berkeliling mencari tempat yang bagus dan tidak terlalu ramai dengan tujuan agar nanti tidak terlalu kelihatan dan diketahui jika Terdakwa menghabisi korban;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama korban tiba di bantaran sungai Taman Pancing Timur, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Taman Pancing Timur (dekat parkir dokar), saat itu Terdakwa melihat korban langsung turun menuju bantaran sungai dengan melewati tangga kecil, sedangkan Terdakwa membeli 2 botol minuman rasa jeruk merk Floridina di warung Madura di depan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyusul korban turun menuju ke bantaran sungai. Kemudian Terdakwa dan korban duduk berdua di atas rumput bantaran sungai, dan dalam keadaan Terdakwa masih menggunakan sarung tangan yang pada bagian telunjuk kanan Terdakwa lobangi sedikit untuk bisa bermain judi online jenis slot dimana yang mengoperasikan permainan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban hanya menonton saja, berselang 10 menit kemudian Terdakwa kembali mengalami kekalahan dan uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis, sehingga Terdakwa semakin bingung karena uang hasil penjualan sepeda motor pasti akan diminta oleh korban, sehingga niat Terdakwa semakin besar untuk menghabisi korban;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sempat mengeluarkan rokok dari dalam tas pinggang Terdakwa sekaligus Terdakwa juga mengeluarkan pisau cutter warna hijau dengan tangan kanan Terdakwa dan pisau cutter tersebut Terdakwa taruh di belakang korban kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kalah mang, uangnya udah habis semua" dan dijawab oleh korban "terus gimana, aku ga ada motor sekarang" lalu Terdakwa respon "ya mau gimana mang, udah kalah, kamu kan liat sendiri". Selanjutnya korban terus mencerca Terdakwa "kalau gini, aku pake motormu aja untuk kerja (yang dimaksud adalah sepeda motor Yamaha Vega)" dan Terdakwa jawab "ga bisa mang, kalau kamu pake itu, terus aku pake apa". Perdebatan antara Terdakwa



dan korban semakin panas, korban menimpali "kalau aku ga ada motor, ga bisa kerja, aku bisa dipecat gus" dan Terdakwa merespon "pokoknya kamu ga boleh pake motorku mang";

- Bahwa suasana pertengkaran antara Terdakwa dan korban semakin sudah panas dan Terdakwa emosi, dalam posisi Terdakwa berada di sebelah kirinya korban kemudian kaki kanan Terdakwa dibawa ke belakang badannya korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting lehernya korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah lehernya terkunci Terdakwa lalu merubah posisi menjadi di belakang korban, lalu Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kakinya korban dengan tujuan mengunci agar korban kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam momen tersebut Terdakwa lalu mengambil pisau cutter warna hijau dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher atasnya korban tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau cutter dengan sekali hentakan, pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke lehernya korban dan kemudian pisau cutter Terdakwa gerakan ke samping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 kali. Pada saat itu badan korban mulai berontak liar, mencoba berteriak namun Terdakwa semakin kuat menguncinya lalu Terdakwa dengan membabi buta berkali-kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajahnya korban hingga akhirnya korban semakin lemah dan tubuhnya tidak bergerak lagi, setelah memastikan korban sudah tidak berontak lagi, Terdakwa lalu melepaskan kuncian tangan dan kaki, dan Terdakwa melihat korban yang saat itu masih bernafas dan bergerak pelan, lalu Terdakwa mengambil baju juru parkir milik korban untuk digunakan membersihkan kaki dan tangan Terdakwa dari lumuran darah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan sarung tangan yang sedang Terdakwa kenakan, baju juru parkir, pisau cutter serta tas pinggang milik korban ke dalam helm warna kuning milik dari korban, setelah itu Terdakwa mengambil HP merk Oppo warna biru milik korban, kemudian helm tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di Jalan Pulau Misol dekat tikungan Terdakwa



membuang helm warna kuning tersebut di sungai, kemudian kembali melaju dan sesampai di dekat dam Terdakwa membuang baju tukang parkir, tas komplek korban, sarung tangan dan pisau cutter kemudian Terdakwa pulang ke depo;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di Depo dan Terdakwa bertemu dengan rekan kerja an PAK JAMAL yang sedang merekap hasil penjualan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci baju sweter lengan panjang dan celana pendek yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa mandi dan menjemur pakaian yang Terdakwa cuci. Setelah Terdakwa mengganti baju, lalu Terdakwa mengeluarkan HP milik korban mereset datanya hingga bersih dan rencananya akan Terdakwa jual kemudian Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa yang bernama FITRIA ke Legian, namun belum sempat Terdakwa berangkat, istri Terdakwa sudah tiba di depo dengan menggunakan ojek online selanjutnya Terdakwa pamitan kepada istri Terdakwa dengan tujuan ke Circle K untuk setor tunai;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, sebelum ke Circle K, Terdakwa terlebih dahulu ke salah satu counter HP yang Terdakwa ketahui bernama HAO HAO seluler di Jalan Nusakambangan untuk menjual HP milik korban yang mana saat itu HP tersebut laku terjual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer ke rekening BCA Terdakwa pada pukul 21.08 WIB (22.08 wita);

- Bahwa sekitar pukul 22.10 Wita Terdakwa menuju ke TKP bantaran sungai untuk melihat kondisi dari korban, dan sekitar pukul 22.20 Wita Terdakwa sampai di TKP saat itu dari atas sepeda motor Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi selanjutnya Terdakwa menuju ke Circle K Jalan Cokroaminoto untuk setor tunai uang hasil penjualan HP milik korban tersebut, dan saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa an BOCIL dan perempuan penjaga laundry dan kemudian Terdakwa pulang kembali ke depo bertemu dengan istri Terdakwa lalu beristirahat;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban adalah dengan cara menggorok lehernya menggunakan pisau cutter warna hijau, dimana



Terdakwa menggorok lehernya korban sebanyak 2 kali dan menancapkan pisau cutter berkali-kali ke arah wajahnya;

- Bahwa posisi awal Terdakwa yaitu sama saling duduk berdampingan menghadap ke sungai, dan posisi Terdakwa berada di sebelah kirinya korban kemudian kaki kanan Terdakwa dibawa ke belakang badannya korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting lehernya korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah lehernya terkunci Terdakwa lalu merubah posisi menjadi di belakang korban, lalu Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kakinya korban dengan tujuan mengunci agar korban kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam posisi tersebut Terdakwa lalu mengambil pisau cutter warna hijau dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher atasnya korban tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau cutter dengan sekali hentakan, pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke lehernya korban dan kemudian pisau cutter Terdakwa gerakan ke samping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 kali dan karena korban mulai berontak dan melawan, Terdakwa semakin kuat menguncinya leher dan kakinya lalu Terdakwa dengan membabi buta berkali-kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajahnya korban hingga akhirnya korban semakin lemah dan tubuhnya tidak bergerak lagi;

- Bahwa saat itu korban terbaring telentang dengan mengalami luka terbuka pada bagian lehernya, kemudian sekujur leher dan wajahnya berlumuran darah, namun saat itu korban masih bisa bernafas, setelah penganiayaan tersebut, Terdakwa meninggalkan korban sendirian di TKP, namun sekira 1 jam kemudian Terdakwa kembali lagi untuk memastikan kondisinya dan saat itu Terdakwa melihat dari jalan raya dan posisi Terdakwa saat itu berada di atas sepeda motor, Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena korban terus mendesak Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya yang telah Terdakwa jual kepada orang lain, dimana uang dari hasil



penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan itu Terdakwa dalam kondisi sadar, tidak ada terpengaruh minuman keras/mabuk, Terdakwa hanya emosi karena korban terus mencerca Terdakwa untuk bertanggungjawab terhadap sepeda motornya tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sarung tangan adalah supaya sidik jari/jejak tangan Terdakwa tidak berbekas di TKP saat Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa niat Terdakwa menghabisi korban muncul ketika Terdakwa mengalami kekalahan dalam bermain judi online dan uang hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online, sehingga Terdakwa menyimpulkan korban pasti marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan ijin oleh korban untuk mengambil handphone merk Oppo A17 tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot dan transaksi transfer ke rekening akun judi online, Terdakwa menggunakan HP milik Terdakwa sendiri yaitu HP Oppo A15 warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. IGNG.NGOERAH Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII 1.4.15/349/2024 tanggal 11 Nopember 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) botol plastic bertuliskan "Floridina" berisikan bercak darah diluar botol (BB. 4)



- b. 1 (satu) kantong yang berisikan 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam berisikan bercak darah (BB. 5)
- c. 1 (satu) kantong yang berisikan swab darah korban di TKP
- d. 1 (satu) kantong yang berisikan daun kering disekitar TKP berisi bercak darah(BB. 6)
- e. 1 (satu) kantong yang berisikan daun kering disekitar TKP berisi bercak darah(BB. 7)
- f. 2 (dua) buah swab jaringan dibawah kuku tangan kiri dan kanan
- g. 1 (satu) buah baju kaos berkerah hitam bertuliskan VICKY BALI TRANS
- h. 1 (satu) buah celana Panjang loreng warna Abu-abu
- i.1 (satu) baju lengan Panjang berwarna hitam berukuran L
- j.1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- k. 1 (satu) buah boxer berwarna abu
- l.1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega dengan Nopol DK AG 6797 TV beserta kuncinya
- m. 1 (satu) buah Helm merk HONDA warna hitam
- n. 1 (satu) buah Helm bertuliskan cargloss motocross warna putih corak merah hitam.
- o. 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna biru
- p. 1 (satu) Handphone OPPO A17 warna hitam malam beserta box;
- q. 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol DK 2981 ABR beserta STNK dan BPKB dan juga kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 Wita, tempat kejadian perkara di bantaran sungai Taman Pancing Timur (sebelah utara Masjid Al Muhajirin), banjar Dalem Kesuma Sari, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa aniaya hingga meninggal dunia adalah KOMANG AGUS ASMARA alias KOMANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, pukul 21.00 Wita Terdakwa bertemu dengan korban di Circle K. Cokroaminoto dan mempunyai rencana mau menjual atau menggadaikan sepeda motornya untuk modal bermain judi online jenis slot;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 04.30 Wita, korban datang mencari Terdakwa ke depo Sari Roti, yang mana saat itu Terdakwa dan korban sudah janjian untuk membahas permainan judi online slot, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 2981 ABR, dalam obrolan Terdakwa dan korban, saat itu membahas tentang bagaimana mendapatkan modal untuk bermain judi online slot, awalnya Terdakwa dan korban berniat menggadai sepeda motor Honda Supra tersebut namun modal yang akan didapatkan hanya sedikit saja. Lalu korban bertanya kepada Terdakwa tentang modal yang diperoleh bilamana sepeda motor miliknya dijual, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa modal yang diperoleh akan lebih besar, serta bilamana menang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga bisa membeli sepeda motor yang lebih baru. Selanjutnya korban sepakat untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut, lalu Terdakwa menyarankan agar mengambil BPKB nya dan untuk tambahan modal bermain judi online jenis slot, Terdakwa juga menyarankan untuk mengambil sekalian kotak HP guna menggadai HP miliknya, kemudian sekira pukul 09.00 Wita korban pulang dan meninggalkan depo Sari Roti;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita, korban kembali lagi ke depo Sari Roti menemui Terdakwa dengan membawa BPKB sepeda motor Honda Supra miliknya dan juga membawa kotak handphone merk Oppo A17, kemudian korban beristirahat tidur di depo, sedangkan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Payangan, Gianyar untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut dimana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa gadaikan kepada saksi PAK LEMAN, dan Terdakwa sempat menelpon saksi PAK LEMAN dan mengatakan akan menjual sepeda motor dimaksud dan harga sudah disepakati melalui telepon;

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.30 wita (perjalanan agak lama karena Terdakwa mencari – cari alamat calon pembeli sepeda motor) Terdakwa tiba di daerah Payangan dan bertemu dengan calon pembeli an LEMAN, lalu Terdakwa bertransaksi jual beli dan sepakat di nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah transaksi selesai dan pembayaran secara tunai, Terdakwa diantar kembali oleh anaknya LEMAN hingga di daerah Mambal, Badung, kemudian dari Mambal Terdakwa mengorder gojek untuk kembali ke depo Sari Roti;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa sampai di Depo Sari Roti, lalu dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega dengan Nomor Polisi AG 6797 TV, Terdakwa mengantarkan korban ke Pos Monang Maning untuk bekerja sebagai tukang parkir, setelah mengantarkan korban kemudian Terdakwa menuju ke bilik Atm Bank Mandiri Peguyangan untuk setor tunai uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setor tunai di bilik Atm BCA Circle K Cokroaminoto sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke depo dan mentransfer ke rekening situs judi online jenis slot lalu mulai bermain judi online tersebut. Awalnya mentransfer ke rekening situs judi online sebanyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan hingga uang modal tersebut habis, lalu Terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan kembali mengalami kekalahan;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa sudah kalah main judi online sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat itu Terdakwa bingung harus berbuat apa karena uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban sebesar sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online jenis slot tanpa sepengetahuan dari korban. Lalu Terdakwa berpikir kemungkinan terburuk jika korban marah kepada Terdakwa terkait uang tersebut, maka Terdakwa harus menghabisi nyawanya korban, dan untuk memuluskan niat Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengambil pisau cutter dengan gagang warna hijau yang sebelumnya ditaruh di dalam tas ransel di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindahkan dan Terdakwa siapkan pisau cutter warna hijau yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan sebelum menemui korban, Terdakwa sempat beraktivitas seperti biasa keliling untuk berjualan Sari Roti;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa menggunakan baju sweter lengan panjang warna hitam dan menggunakan celana pendek dengan saku kiri kanan warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, Terdakwa menjemput korban ke kantor Pos Monang-Maning dan memintanya mengantar Terdakwa ke salah satu toko di jalan Gunung Rinjani Monang Maning untuk membeli sarung tangan;

- Bahwa sekitar pukul 19.52 Wita Terdakwa sampai di Toko GIOVANI di Jalan Gunung Rinjani Monang Maning, dimana saat itu Terdakwa membeli 2 pasang sarung tangan dan 1 pasang sarung tangan Terdakwa taruh pada saku celana, sedangkan 1 pasang sarung tangan lainnya Terdakwa letakkan di jok sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng korban untuk mencari tempat lokasi yang tenang untuk bermain judi online, saat itu Terdakwa dan korban sempat berkeliling hingga berhenti di Jalan Pura Demak, namun lokasinya tidak bagus dan terlalu gelap, kemudian Terdakwa memakai sarung tangan yang sebelumnya Terdakwa taruh di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan korban kembali berkeliling mencari tempat yang bagus dan tidak terlalu ramai dengan tujuan agar nanti tidak terlalu kelihatan dan diketahui jika Terdakwa menghabiskan korban;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama korban tiba di bantaran sungai Taman Pancing Timur, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Taman Pancing Timur (dekat parkir dokar), saat itu Terdakwa melihat korban langsung turun menuju bantaran sungai dengan melewati tangga kecil, sedangkan Terdakwa membeli 2 botol minuman rasa jeruk merk Floridina di warung Madura di depan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyusul korban turun menuju ke bantaran sungai. Kemudian Terdakwa dan korban duduk berdua di atas rumput bantaran sungai, dan dalam keadaan Terdakwa masih



menggunakan sarung tangan yang pada bagian telunjuk kanan Terdakwa lobangi sedikit untuk bisa bermain judi online jenis slot dimana yang mengoperasikan permainan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban hanya menonton saja, berselang 10 menit kemudian Terdakwa kembali mengalami kekalahan dan uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis, sehingga Terdakwa semakin bingung karena uang hasil penjualan sepeda motor pasti akan diminta oleh korban, sehingga niat Terdakwa semakin besar untuk menghabiskan korban;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sempat mengeluarkan rokok dari dalam tas pinggang Terdakwa sekaligus Terdakwa juga mengeluarkan pisau cutter warna hijau dengan tangan kanan Terdakwa dan pisau cutter tersebut Terdakwa taruh di belakang korban kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kalah mang, uangnya udah habis semua" dan dijawab oleh korban "terus gimana, aku ga ada motor sekarang" lalu Terdakwa respon "ya mau gimana mang, udah kalah, kamu kan liat sendiri". Selanjutnya korban terus mencerca Terdakwa "kalau gini, aku pake motormu aja untuk kerja (yang dimaksud adalah sepeda motor Yamaha Vega)" dan Terdakwa jawab "ga bisa mang, kalau kamu pake itu, terus aku pake apa". Perdebatan antara Terdakwa dan korban semakin panas, korban menimpali "kalau aku ga ada motor, ga bisa kerja, aku bisa dipecat gus" dan Terdakwa merespon "pokoknya kamu ga boleh pake motorku mang";

- Bahwa suasana pertengkaran antara Terdakwa dan korban semakin sudah panas dan Terdakwa emosi, dalam posisi Terdakwa berada di sebelah kirinya korban kemudian kaki kanan Terdakwa dibawa ke belakang badannya korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting lehernya korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah lehernya terkunci Terdakwa lalu merubah posisi menjadi di belakang korban, lalu Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kakinya korban dengan tujuan mengunci agar yang bersangkutan kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam momen tersebut Terdakwa lalu mengambil



pisau cutter warna hijau dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher atasnya korban tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau cutter dengan sekali hentakan, pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke lehernya korban dan kemudian pisau cutter Terdakwa gerakan ke samping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 kali. Pada saat itu badan korban mulai berontak liar, mencoba berteriak namun Terdakwa semakin kuat menguncinya lalu Terdakwa dengan membabi buta berkali – kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajahnya korban hingga akhirnya korban semakin lemah dan tubuhnya tidak bergerak lagi, setelah memastikan korban sudah tidak berontak lagi, Terdakwa lalu melepaskan kuncian tangan dan kaki, dan Terdakwa melihat korban yang saat itu masih bernafas dan bergerak pelan, lalu Terdakwa mengambil baju juru parkir milik korban untuk digunakan membersihkan kaki dan tangan Terdakwa dari lumuran darah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan sarung tangan yang sedang Terdakwa kenakan, baju juru parkir, pisau cutter serta tas pinggang milik korban ke dalam helm warna kuning milik dari korban, setelah itu Terdakwa mengambil HP merk Oppo warna biru milik korban, kemudian helm tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di Jalan Pulau Misol dekat tikungan Terdakwa membuang helm warna kuning tersebut di sungai, kemudian kembali melaju dan sesampai di dekat dam Terdakwa membuang baju tukang parkir, tas kompek korban, sarung tangan dan pisau cutter kemudian Terdakwa pulang ke depo;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa sampai di Depo dan Terdakwa bertemu dengan rekan kerja an PAK JAMAL yang sedang merekap hasil penjualan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci baju sweter lengan panjang dan celana pendek yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa mandi dan menjemur pakaian yang Terdakwa cuci. Setelah Terdakwa mengganti baju, lalu Terdakwa mengeluarkan HP milik korban mereset datanya hingga bersih dan rencananya akan Terdakwa jual kemudian Terdakwa



hendak menjemput istri Terdakwa yang bernama FITRIA ke Legian, namun belum sempat Terdakwa berangkat, istri Terdakwa sudah tiba di depo dengan menggunakan ojek online selanjutnya Terdakwa pamitan kepada istri Terdakwa dengan tujuan ke Circle K untuk setor tunai;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, sebelum ke Circle K, Terdakwa terlebih dahulu ke salah satu counter HP yang Terdakwa ketahui bernama HAO HAO seluler di Jalan Nusakambangan untuk menjual HP milik korban yang mana saat itu HP tersebut laku terjual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer ke rekening BCA Terdakwa pada pukul 21.08 WIB (22.08 wita);

- Bahwa sekitar pukul 22.10 Wita Terdakwa menuju ke TKP bantaran sungai untuk melihat kondisi dari korban, dan sekitar pukul 22.20 Wita Terdakwa sampai di TKP saat itu dari atas sepeda motor Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi selanjutnya Terdakwa menuju ke Circle K Jalan Cokroaminoto untuk setor tunai uang hasil penjualan HP milik korban tersebut, dan saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa an BOCIL dan perempuan penjaga laundry dan kemudian Terdakwa pulang kembali ke depo bertemu dengan istri Terdakwa lalu beristirahat;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban adalah dengan cara menggorok lehernya menggunakan pisau cutter warna hijau, dimana Terdakwa menggorok lehernya korban sebanyak 2 (dua) kali dan menancapkan pisau cutter berkali-kali ke arah wajahnya;

- Bahwa posisi awal Terdakwa yaitu sama saling duduk berdampingan menghadap ke sungai, dan posisi Terdakwa berada di sebelah kirinya korban kemudian kaki kanan Terdakwa dibawa ke belakang badannya korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting lehernya korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah lehernya terkunci Terdakwa lalu merubah posisi menjadi di belakang korban, lalu Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kakinya korban dengan tujuan mengunci agar korban kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam posisi tersebut Terdakwa lalu mengambil pisau cutter warna hijau



dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher atasnya korban tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau cutter dengan sekali hentakan, pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke lehernya korban dan kemudian pisau cutter Terdakwa gerakan ke samping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dan karena korban mulai berontak dan melawan, Terdakwa semakin kuat menguncinya leher dan kakinya lalu Terdakwa dengan membabi buta berkali-kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajahnya korban hingga akhirnya korban semakin lemah dan tubuhnya tidak bergerak lagi;

- Bahwa saat itu korban terbaring telentang dengan mengalami luka terbuka pada bagian lehernya, kemudian sekujur leher dan wajahnya berlumuran darah, namun saat itu korban masih bisa bernafas, setelah penganiayaan tersebut, Terdakwa meninggalkan korban sendirian di TKP, namun sekira 1 jam kemudian Terdakwa kembali lagi untuk memastikan kondisinya dan saat itu Terdakwa melihat dari jalan raya dan posisi Terdakwa saat itu berada di atas sepeda motor, Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena korban terus mendesak Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya yang telah Terdakwa jual kepada orang lain, dimana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan itu Terdakwa dalam kondisi sadar, tidak ada terpengaruh minuman keras/mabuk, Terdakwa hanya emosi karena korban terus mencerca Terdakwa untuk bertanggungjawab terhadap sepeda motornya tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sarung tangan adalah supaya sidik jari/jejak tangan Terdakwa tidak berbekas di TKP saat Terdakwa menganiaya korban;

- Bahwa niat Terdakwa menghabisi korban muncul ketika Terdakwa mengalami kekalahan dalam bermain judi online dan uang hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis Terdakwa



pergunakan untuk bermain judi online, sehingga Terdakwa menyimpulkan korban pasti marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan atau sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni Subsidiar, Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur "Barang siapa" tersebut haruslah diartikan sama dengan orang ataupun subyek hukum lainnya yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa AGUS SUGIANTO yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Dalam Memori Van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de(bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki atau diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)

Menimbang, bahwa kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), Hilangnya jiwa seseorang



harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang . Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I Moh Anwar, SH. Hal 89)

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.

Menimbang, bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (opzettelijk) merupakan unsur yang berkenaan dengan kesalahan (schuld) si pelaku. Pengertian sengaja menurut risalah penjelasan (memorie van toelichting) yaitu sengaja itu sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Komang Agus Asmara (korban) di Circle K. Cokroaminoto dan mempunyai rencana mau menjual atau menggadaikan sepeda motornya untuk modal bermain judi online jenis slot;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 04.30 WITA, korban datang mencari Terdakwa ke depo Sari Roti, yang sebelumnya Terdakwa dan korban sudah janji untuk membahas permainan judi online slot, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 2981 ABR. Dalam obrolan tersebut, membahas tentang bagaimana mendapatkan modal untuk bermain judi online slot. Awalnya Terdakwa dan korban berniat menggadaikan sepeda motor Honda Supra milik korban tersebut namun modal yang akan didapatkan hanya sedikit saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban bertanya kepada Terdakwa tentang modal yang diperoleh bilamana sepeda motor miliknya dijual, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa modal yang diperoleh akan lebih besar, serta bilamana menang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga bisa membeli sepeda motor yang lebih baru. Selanjutnya korban sepakat untuk menjual sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa menyarankan agar mengambil BPKB sepeda motor tersebut dan untuk tambahan modal bermain judi online jenis slot, Terdakwa juga menyarankan untuk mengambil sekalian kotak HP untuk menggadaikan HP milik korban, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA korban pulang dan meninggalkan depo Sari Roti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WITA, korban kembali lagi ke depo Sari Roti menemui Terdakwa dengan membawa BPKB sepeda motor Honda Supra miliknya dan juga membawa kotak HP merk Oppo A17 miliknya, selanjutnya korban beristirahat tidur di depo sedangkan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Payangan Gianyar untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Dimana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa gadaikan kepada saksi Suleman dan Terdakwa sempat menelpon saksi Suleman dan mengatakan akan menjual sepeda motor dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa tiba di daerah Payangan dan bertemu dengan saksi Suleman, kemudian bertransaksi jual beli sepeda motor Honda Supra milik korban dan sepakat dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah transaksi selesai dan pembayaran secara tunai, Terdakwa diantar kembali oleh anaknya saksi Suleman hingga di daerah Mambal, Badung, kemudian dari Mambal Terdakwa menggunakan gojek untuk kembali ke depo Sari Roti;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa sampai di depo Sari Roti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi AG 6797 TV Terdakwa mengantarkan korban ke pos Monang Maning untuk bekerja sebagai tukang parkir dan setelah mengantar korban kemudian Terdakwa menuju ke bilik ATM Bank Mandiri Peguyangan untuk setor tunai uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.750.000,- dan setor tunai di bilik ATM BCA Circle K Cokroaminoto sebesar Rp.2.100.000,-, setelah itu Terdakwa kembali ke depo dan mentransfer ke rekening situs judi online jenis slot lalu mulai bermain judi online tersebut. Awalnya Terdakwa mentransfer ke rekening situs judi online sebanyak

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.750.000 dan mengalami kekalahan hingga uang modal tersebut habis, kemudian Terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp.2.200.000,- dan kembali mengalami kekalahan sehingga uang tersebut habis. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sudah kalah main judi online sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa bingung harus berbuat apa karena uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban sebesar sekira Rp.4.000.000,- telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online jenis slot tanpa sepengetahuan dari korban. Selanjutnya Terdakwa berpikir kemungkinan terburuk jika korban marah kepada Terdakwa terkait uang tersebut, maka Terdakwa harus menghabisi nyawa korban, dan untuk memuluskan niat Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan sarana yang dapat digunakan untuk menghabisi nyawa korban yaitu Terdakwa mengambil pisau cutter dengan gagang warna hijau yang sebelumnya ditaruh di dalam tas ransel di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan/masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan akan dibawa oleh Terdakwa saat bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek dengan saku kiri kanan warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Terdakwa menjemput korban ke kantor pos Monang–Maning dan memintanya mengantarkan Terdakwa ke salah satu toko di jalan Gunung Rinjani Monang Maning untuk membeli sarung tangan dengan tujuan akan digunakan untuk menghabisi korban, karena dengan menggunakan sarung tangan maka sidik jari Terdakwa tidak akan diketahui. Sekitar Pukul 19.52 WITA Terdakwa sampai di toko GIOVANI di jalan Gunung Rinjani Monang Maning, dan Terdakwa membeli 2 pasang sarung tangan, dimana 1 (satu) pasang sarung tangan Terdakwa taruh pada saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) pasang sarung tangan lainnya Terdakwa letakkan di jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membonceng korban untuk mencari tempat atau lokasi yang tenang untuk bermain judi online, saat itu Terdakwa sempat berkeliling hingga berhenti di jalan Pura Demak, namun lokasinya tidak bagus dan terlalu gelap, selanjutnya Terdakwa memakai sarung tangan yang sebelumnya Terdakwa taruh disaku celana, kemudian kembali berkeliling mencari tempat yang bagus dan tidak terlalu ramai dengan tujuan

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nanti tidak terlalu kelihatan dan diketahui jika Terdakwa menghabisi korban. Sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama korban tiba di bantaran sungai Taman Pancing Timur, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Taman Pancing Timur (dekat parkir dokar), saat itu Terdakwa melihat korban langsung turun menuju bantaran sungai dengan melewati tangga kecil, sedangkan Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman rasa jeruk merk Floridina di warung Madura di depan Terdakwa memarkir sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan korban duduk berdua di atas rumput bantaran sungai, dan dalam keadaan Terdakwa masih menggunakan sarung tangan yang pada bagian telunjuk kanannya Terdakwa lubangi sedikit agar bisa bermain judi online jenis slot dimana yang mengoperasikan permainan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban hanya menonton saja, berselang 10 menit kemudian Terdakwa kembali mengalami kekalahan dan uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis sehingga Terdakwa semakin bingung karena uang hasil penjualan sepeda motor pasti akan diminta oleh korban, sehingga keinginan Terdakwa sejak awal ingin menghabisi korban semakin besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mengeluarkan rokok dari dalam tas pinggang Terdakwa sekaligus juga mengeluarkan pisau cutter warna hijau yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pisau cutter tersebut Terdakwa taruh dibelakang korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kalah mang, uangnya udah habis semua" dan dijawab oleh korban "terus gimana, aku ga ada motor sekarang" kemudian Terdakwa respon "ya mau gimana mang, udah kalah, kamu kan liat sendiri". Selanjutnya korban terus mencerca Terdakwa dengan berkata, "kalau gini, aku pake motormu aja untuk kerja (yang dimaksud adalah sepeda motor Yamaha Vega)" dan Terdakwa jawab "ga bisa mang, kalau kamu pake itu, terus aku pake apa". Perdebatan antara Terdakwa dan korban semakin panas, korban berkata, "kalau aku ga ada motor, ga bisa kerja, aku bisa dipecat gus" dan Terdakwa menjawab, "pokoknya kamu ga boleh pake motorku mang". Selanjutnya Terdakwa dengan emosi dalam posisi Terdakwa berada disebelah kirinya korban, kemudian Terdakwa menggerakkan kaki kanannya kearah posisi dibelakang badan korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting leher korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah leher

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terkunci Terdakwa kemudian mengubah posisi menjadi di belakang korban, selanjutnya Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kaki korban dengan tujuan mengunci agar korban kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam posisi tersebut Terdakwa mengambil pisau cutter warna hijau dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher korban bagian atas, tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau cutter dengan sekali hentakan, kemudian pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke leher korban dan Terdakwa gerakkan ke- samping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu badan korban mulai berontak liar dan korban mencoba berteriak namun Terdakwa semakin kuat menguncinya dan kemudian Terdakwa dengan membabi buta berkali-kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajah korban sehingga korban semakin lemah. Setelah memastikan korban sudah tidak berontak lagi, Terdakwa kemudian melepaskan kuncian tangan dan kaki, dan Terdakwa melihat korban yang saat itu masih bernafas dengan bergerak pelan, selanjutnya Terdakwa mengambil baju juru parkir milik korban untuk digunakan membersihkan kaki dan tangan Terdakwa dari lumuran darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan sarung tangan yang Terdakwa gunakan, baju juru parkir, pisau cutter serta tas pinggang milik korban ke dalam helm warna kuning milik dari korban dan setelah itu Terdakwa mengambil HP merk Oppo warna biru milik korban, selanjutnya helm tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di jalan Pulau Misol didekat tikungan Terdakwa membuang helm warna kuning tersebut ke sungai dan Terdakwa kembali melaju dan sesampai di dekat Dam Terdakwa membuang baju tukang parkir, tas komplek korban, sarung tangan dan pisau cutter selanjutnya Terdakwa pulang ke depo sari roti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sampai di Depo sari roti dan Terdakwa bertemu dengan rekan kerja Terdakwa yakni saksi A. Jamaludin yang sedang merekap hasil penjualan, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci baju sweater lengan panjang dan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat menghabisi nyawa korban, selanjutnya Terdakwa mandi dan menjemur pakaian. Setelah Terdakwa mengganti baju, Terdakwa mengeluarkan HP milik korban mereset datanya hingga bersih dan rencananya akan Terdakwa jual. Sekira pukul 22.00 WITA, sebelum pergi ke

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Circle K, Terdakwa terlebih dahulu mampir ke salah satu counter HP HAO HAO seluler di Jalan Nusakambangan untuk menjual HP milik korban yang mana saat itu HP tersebut laku terjual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer ke rekening BCA Terdakwa pada pukul 21.08 WIB (22.08 wita);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.10 Wita Terdakwa menuju ke TKP bantaran sungai untuk melihat kondisi dari korban, dan sekitar pukul 22.20 Wita Terdakwa sampai di TKP saat itu dari atas sepeda motor Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi selanjutnya Terdakwa menuju ke Circle K Jalan Cokroaminoto untuk setor tunai uang hasil penjualan HP milik korban tersebut, dan saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa an BOCIL dan perempuan penjaga laundry dan kemudian Terdakwa pulang kembali ke depo bertemu dengan istri Terdakwa lalu beristirahat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghabisi nyawa korban adalah dengan cara : pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pisau cutter warna hijau yang dibawa dari kamarnya dan kemudian mempersiapkan sarung tangan selanjutnya Terdakwa menggorok leher korban dengan menggunakan pisau cutter warna hijau, dimana Terdakwa menggorok lehernya korban sebanyak 2 (dua) kali dan menancapkan pisau cutter berkali-kali ke arah wajahnya hingga korban lemas dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Agus Sugianto telah mengakibatkan korban Komang Agus Asmara meninggal dunia berdasarkan Visum et Revertum Nomor : RS.01.06/XI/RES.1.24/2024 tertanggal 7 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, SpF.,M.Bioethics.,S.H., dokter pemerintah pada instalasi Ledokteran Forensik dan Pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. I G.N.G Ngoerah yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Komang Agus Sugianto, dengan Kesimpulan : pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah wajah, leher, dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka-luka lecet tekan pada kedua pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan bahwa luka terbuka pada leher berturut-turut menembus kulit, otot leher, pembuluh nadi selangka kiri, kelenjar gondok бага kiri, batang tenggorok, hingga kerongkongan sisi kiri. Seluruh organ-organ dalam tampak pucat.

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher, yang melintang dari arah kiri ke kanan, dan menembus pembuluh nadi selangka kiri sehingga menimbulkan perdarahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja menghabisi nyawa korban dengan menggorok leher korban menggunakan pisau cutter warna hijau, dimana Terdakwa menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan menancapkan pisau cutter berkali-kali ke arah wajahnya hingga korban lemas dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu Tindakan tersebut direncanakan dan dilakukan dengan persiapan yang matang sebelum dilaksanakannya atau dengan kata lain seseorang pelaku untuk melakukan perbuatannya telah dapat memikirkan dengan tenang tujuan dan akibat dari perbuatan yang akan ia lakukan. Kemudian ia berbuat untuk mencapai tujuannya dengan cara mempersiapkan alat atau sarana-sarana yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Komang Agus Asmara (korban) di Circle K. Cokroaminoto dan mempunyai rencana mau menjual atau menggadaikan sepeda motornya untuk modal bermain judi online jenis slot;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 04.30 WITA, korban datang mencari Terdakwa ke depo Sari Roti, yang sebelumnya Terdakwa dan korban sudah janji untuk membahas permainan judi online slot, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 2981 ABR. Dalam obrolan tersebut, membahas tentang bagaimana mendapatkan modal untuk bermain judi online slot. Awalnya Terdakwa dan korban berniat menggadaikan sepeda motor Honda Supra milik korban tersebut namun modal yang akan didapatkan hanya sedikit saja, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa tentang modal yang diperoleh bilamana sepeda motor miliknya dijual, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang diperoleh akan lebih besar, serta bilamana menang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga bisa membeli sepeda motor yang lebih baru. Selanjutnya korban sepakat untuk menjual sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa menyarankan agar mengambil BPKB sepeda motor tersebut dan untuk tambahan modal bermain judi online jenis slot, Terdakwa juga menyarankan untuk mengambil sekalian kotak HP untuk menggadai HP milik korban, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA korban pulang dan meninggalkan depo Sari Roti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WITA, korban kembali lagi ke depo Sari Roti menemui Terdakwa dengan membawa BPKB sepeda motor Honda Supra miliknya dan juga membawa kotak HP merk Oppo A17 miliknya, selanjutnya korban beristirahat tidur di depo sedangkan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Payangan Gianyar untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Dimana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa gadaikan kepada saksi Suleman dan Terdakwa sempat menelpon saksi Suleman dan mengatakan akan menjual sepeda motor dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa tiba di daerah Payangan dan bertemu dengan saksi Suleman, kemudian bertransaksi jual beli sepeda motor Honda Supra milik korban dan sepakat dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah transaksi selesai dan pembayaran secara tunai, Terdakwa diantar kembali oleh anaknya saksi Suleman hingga di daerah Mambal, Badung, kemudian dari Mambal Terdakwa menggunakan gojek untuk kembali ke depo Sari Roti;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa sampai di depo sari Roti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega dengan Nomor Polisi AG 6797 TV Terdakwa mengantarkan korban ke pos Monang Maning untuk bekerja sebagai tukang parkir dan setelah mengantar korban kemudian Terdakwa menuju ke bilik ATM Bank Mandiri Peguyangan untuk setor tunai uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.750.000,- dan setor tunai di bilik ATM BCA Circle K Cokroaminoto sebesar Rp.2.100.000,-, setelah itu Terdakwa kembali ke depo dan mentransfer ke rekening situs judi online jenis slot lalu mulai bermain judi online tersebut. Awalnya Terdakwa mentransfer ke rekening situs judi online sebanyak Rp.1.750.000 dan mengalami kekalahan hingga uang modal tersebut habis, kemudian Terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp.2.200.000,- dan kembali

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekalahan sehingga uang tersebut habis. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sudah kalah main judi online sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa bingung harus berbuat apa karena uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban sebesar sekira Rp.4.000.000,- telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online jenis slot tanpa sepengetahuan dari korban. Selanjutnya Terdakwa berpikir kemungkinan terburuk jika korban marah kepada Terdakwa terkait uang tersebut, maka Terdakwa harus menghabisi nyawa korban, dan untuk memuluskan niat Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan sarana yang dapat digunakan untuk menghabisi nyawa korban yaitu Terdakwa mengambil pisau cutter dengan gagang warna hijau yang sebelumnya ditaruh di dalam tas ransel di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan/masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan akan dibawa oleh Terdakwa saat bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek dengan saku kiri kanan warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Terdakwa menjemput korban ke kantor pos Monang–Maning dan memintanya mengantarkan Terdakwa ke salah satu toko di jalan Gunung Rinjani Monang Maning untuk membeli sarung tangan dengan tujuan akan digunakan untuk menghabisi korban, karena dengan menggunakan sarung tangan maka sidik jari Terdakwa tidak akan diketahui. Sekitar Pukul 19.52 WITA Terdakwa sampai di toko GIOVANI di jalan Gunung Rinjani Monang Maning, dan Terdakwa membeli 2 pasang sarung tangan, dimana 1 (satu) pasang sarung tangan Terdakwa taruh pada saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) pasang sarung tangan lainnya Terdakwa letakkan di jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membonceng korban untuk mencari tempat atau lokasi yang tenang untuk bermain judi online, saat itu Terdakwa sempat berkeliling hingga berhenti di jalan Pura Demak, namun lokasinya tidak bagus dan terlalu gelap, selanjutnya Terdakwa memakai sarung tangan yang sebelumnya Terdakwa taruh disaku celana, kemudian kembali berkeliling mencari tempat yang bagus dan tidak terlalu ramai dengan tujuan agar nanti tidak terlalu kelihatan dan diketahui jika Terdakwa menghabisi korban. Sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama korban tiba di bantaran

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Taman Pancing Timur, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Taman Pancing Timur (dekat parkir dokar), saat itu Terdakwa melihat korban langsung turun menuju bantaran sungai dengan melewati tangga kecil, sedangkan Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman rasa jeruk merk Floridina di warung Madura di depan Terdakwa memarkir sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan korban duduk berdua di atas rumput bantaran sungai, dan dalam keadaan Terdakwa masih menggunakan sarung tangan yang pada bagian telunjuk kanannya Terdakwa lubangi sedikit agar bisa bermain judi online jenis slot dimana yang mengoperasikan permainan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban hanya menonton saja, berselang 10 menit kemudian Terdakwa kembali mengalami kekalahan dan uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis sehingga Terdakwa semakin bingung karena uang hasil penjualan sepeda motor pasti akan diminta oleh korban, sehingga keinginan Terdakwa sejak awal ingin menghabisi korban semakin besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mengeluarkan rokok dari dalam tas pinggang Terdakwa sekaligus juga mengeluarkan pisau cutter warna hijau yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pisau cutter tersebut Terdakwa taruh dibelakang korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kalah mang, uangnya udah habis semua" dan dijawab oleh korban "terus gimana, aku ga ada motor sekarang" kemudian Terdakwa respon "ya mau gimana mang, udah kalah, kamu kan liat sendiri". Selanjutnya korban terus mencerca Terdakwa dengan berkata, "kalau gini, aku pake motormu aja untuk kerja (yang dimaksud adalah sepeda motor Yamaha Vega)" dan Terdakwa jawab "ga bisa mang, kalau kamu pake itu, terus aku pake apa". Perdebatan antara Terdakwa dan korban semakin panas, korban berkata, "kalau aku ga ada motor, ga bisa kerja, aku bisa dipecat gus" dan Terdakwa menjawab, "pokoknya kamu ga boleh pake motorku mang". Selanjutnya Terdakwa dengan emosi dalam posisi Terdakwa berada disebelah kirinya korban, kemudian Terdakwa menggerakkan kaki kanannya kearah posisi dibelakang badan korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting leher korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah leher korban terkunci Terdakwa kemudian mengubah posisi menjadi di belakang korban, selanjutnya Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kaki

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan tujuan mengunci agar korban kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam posisi tersebut Terdakwa mengambil pisau cutter warna hijau dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher korban bagian atas, tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau cutter dengan sekali hentakan, kemudian pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke leher korban dan Terdakwa gerakan ke- samping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu badan korban mulai berontak liar dan korban mencoba berteriak namun Terdakwa semakin kuat menguncinya dan kemudian Terdakwa dengan membabi buta berkali-kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajah korban sehingga korban semakin lemah. Setelah memastikan korban sudah tidak berontak lagi, Terdakwa kemudian melepaskan kuncian tangan dan kaki, dan Terdakwa melihat korban yang saat itu masih bernafas dengan bergerak pelan, selanjutnya Terdakwa mengambil baju juru parkir milik korban untuk digunakan membersihkan kaki dan tangan Terdakwa dari lumuran darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan sarung tangan yang Terdakwa gunakan, baju juru parkir, pisau cutter serta tas pinggang milik korban ke dalam helm warna kuning milik dari korban dan setelah itu Terdakwa mengambil HP merk Oppo warna biru milik korban, selanjutnya helm tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di jalan Pulau Misol didekat tikungan Terdakwa membuang helm warna kuning tersebut ke sungai dan Terdakwa kembali melaju dan sesampai di dekat Dam Terdakwa membuang baju tukang parkir, tas kompek korban, sarung tangan dan pisau cutter selanjutnya Terdakwa pulang ke depo sari roti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sampai di Depo sari roti dan Terdakwa bertemu dengan rekan kerja Terdakwa yakni saksi A. Jamaludin yang sedang merekap hasil penjualan, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci baju sweater lengan panjang dan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat menghabisi nyawa korban, selanjutnya Terdakwa mandi dan menjemur pakaian. Setelah Terdakwa mengganti baju, Terdakwa mengeluarkan HP milik korban mereset datanya hingga bersih dan rencananya akan Terdakwa jual. Sekira pukul 22.00 WITA, sebelum pergi ke Circle K, Terdakwa terlebih dahulu mampir ke salah satu counter HP HAO HAO seluler di Jalan Nusakambangan untuk menjual HP milik korban yang mana

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



saat itu HP tersebut laku terjual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer ke rekening BCA Terdakwa pada pukul 21.08 WIB (22.08 wita);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.10 Wita Terdakwa menuju ke TKP bantaran sungai untuk melihat kondisi dari korban, dan sekitar pukul 22.20 Wita Terdakwa sampai di TKP saat itu dari atas sepeda motor Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi selanjutnya Terdakwa menuju ke Circle K Jalan Cokroaminoto untuk setor tunai uang hasil penjualan HP milik korban tersebut, dan saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa an BOCIL dan perempuan penjaga laundry dan kemudian Terdakwa pulang kembali ke depo bertemu dengan istri Terdakwa lalu beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor korban untuk bermain judi online jenis slot, namun Terdakwa kalah sehingga uang milik korban habis. Terdakwa kemudian timbul niat untuk menghabisi nyawa korban agar korban tidak menuntut uang miliknya, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang milik korban. Selanjutnya Terdakwa menyusun rencana sebelum bertemu dengan korban, dimana Terdakwa kemudian mempersiapkan alat-alat berupa : pisau cutter dengan gagang warna hijau milik terdaka yang sebelumnya ditaruh di dalam tas ransel di dalam kamar Terdakwa, kemudian dipindahkan dengan cara memasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa untuk Terdakwa bawa sebelum menemui korban. Selanjutnya Terdakwa menjemput korban dan mengajak korban mampir ke salah satu toko di jalan Gunung Rinjani Monang Maning untuk membeli sarung tangan. Terdakwa membeli 2 pasang sarung tangan dan 1 pasang sarung tangan Terdakwa taruh pada saku celana, sedangkan 1 pasang sarung tangan lainnya Terdakwa letakkan di jok sepeda motor. Terdakwa kemudian membonceng korban untuk mencari tempat lokasi yang tenang untuk bermain judi online dan apabila kalah dan korban menuntut uang miliknya maka Terdakwa akan dengan mudah menghabisi nyawa korban dengan pisau cutter dan sarung tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **dr. HENKY, Sp.FM., M.Bioethics., S.H., yang menerangkan** bahwa memang benar ahli telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban KOMANG AGUS ASMARA yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka-luka yang



diakibatkan oleh kekerasan tajam pada leher yang melintang dari arah kiri ke kanan dan menembus pembuluh nadi selangka kiri sehingga menimbulkan perdarahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghabisi nyawa korban adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pisau cutter warna hijau yang dibawa dari kamarnya dan kemudian mempersiapkan sarung tangan selanjutnya Terdakwa menggorok leher korban dengan menggunakan pisau cutter warna hijau, dimana Terdakwa menggorok lehernya korban sebanyak 2 (dua) kali dan menancapkan pisau cutter berkali-kali ke arah wajahnya hingga korban lemas dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Menghilangkan Nyawa Orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Komang Agus Asmara (korban) di Circle K. Cokroaminoto dan mempunyai rencana mau menjual atau menggadaikan sepeda motornya untuk modal bermain judi online jenis slot;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 04.30 WITA, korban datang mencari Terdakwa ke depo Sari Roti, yang sebelumnya Terdakwa dan korban sudah janji untuk membahas permainan judi online slot, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 2981 ABR. Dalam obrolan tersebut, membahas tentang bagaimana mendapatkan modal untuk bermain judi online slot. Awalnya Terdakwa dan korban berniat menggadaikan sepeda motor Honda Supra milik korban tersebut namun modal yang akan didapatkan hanya sedikit saja, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa tentang modal yang diperoleh bilamana sepeda motor miliknya dijual, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa modal yang diperoleh akan lebih besar, serta bilamana menang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga bisa membeli sepeda motor yang lebih baru. Selanjutnya korban sepakat untuk menjual sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa menyarankan agar mengambil BPKB sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan untuk tambahan modal bermain judi online jenis slot, Terdakwa juga menyarankan untuk mengambil sekalian kotak HP untuk menggadaikan HP milik korban, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA korban pulang dan meninggalkan depo Sari Roti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WITA, korban kembali lagi ke depo Sari Roti menemui Terdakwa dengan membawa BPKB sepeda motor Honda Supra miliknya dan juga membawa kotak HP merk Oppo A17 miliknya, selanjutnya korban beristirahat tidur di depo sedangkan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Payangan Gianyar untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Dimana sepeda motor tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa gadaikan kepada saksi Suleman dan Terdakwa sempat menelpon saksi Suleman dan mengatakan akan menjual sepeda motor dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa tiba di daerah Payangan dan bertemu dengan saksi Suleman, kemudian bertransaksi jual beli sepeda motor Honda Supra milik korban dan sepakat dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah transaksi selesai dan pembayaran secara tunai, Terdakwa diantar kembali oleh anaknya saksi Suleman hingga di daerah Mambal, Badung, kemudian dari Mambal Terdakwa menggunakan gojek untuk kembali ke depo Sari Roti;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa sampai di depo Sari Roti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi AG 6797 TV Terdakwa mengantarkan korban ke pos Monang Maning untuk bekerja sebagai tukang parkir dan setelah mengantarkan korban kemudian Terdakwa menuju ke bilik ATM Bank Mandiri Peguyangan untuk setor tunai uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.750.000,- dan setor tunai di bilik ATM BCA Circle K Cokroaminoto sebesar Rp.2.100.000,-, setelah itu Terdakwa kembali ke depo dan mentransfer ke rekening situs judi online jenis slot lalu mulai bermain judi online tersebut. Awalnya Terdakwa mentransfer ke rekening situs judi online sebanyak Rp.1.750.000 dan mengalami kekalahan hingga uang modal tersebut habis, kemudian Terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp.2.200.000,- dan kembali mengalami kekalahan sehingga uang tersebut habis. Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sudah kalah main judi online sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa bingung harus berbuat apa karena uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban sebesar sekira Rp.4.000.000,-

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online jenis slot tanpa sepengetahuan dari korban. Selanjutnya Terdakwa berpikir kemungkinan terburuk jika korban marah kepada Terdakwa terkait uang tersebut, maka Terdakwa harus menghabisi nyawa korban, dan untuk memuluskan niat Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan sarana yang dapat digunakan untuk menghabisi nyawa korban yaitu Terdakwa mengambil pisau cutter dengan gagang warna hijau yang sebelumnya ditaruh di dalam tas ransel di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan/masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan akan dibawa oleh Terdakwa saat bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna hitam dan celana pendek dengan saku kiri kanan warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Terdakwa menjemput korban ke kantor pos Monang–Maning dan memintanya mengantarkan Terdakwa ke salah satu toko di jalan Gunung Rinjani Monang Maning untuk membeli sarung tangan dengan tujuan akan digunakan untuk menghabisi korban, karena dengan menggunakan sarung tangan maka sidik jari Terdakwa tidak akan diketahui. Sekitar Pukul 19.52 WITA Terdakwa sampai di toko GIOVANI di jalan Gunung Rinjani Monang Maning, dan Terdakwa membeli 2 pasang sarung tangan, dimana 1 (satu) pasang sarung tangan Terdakwa taruh pada saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) pasang sarung tangan lainnya Terdakwa letakkan di jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membonceng korban untuk mencari tempat atau lokasi yang tenang untuk bermain judi online, saat itu Terdakwa sempat berkeliling hingga berhenti di jalan Pura Demak, namun lokasinya tidak bagus dan terlalu gelap, selanjutnya Terdakwa memakai sarung tangan yang sebelumnya Terdakwa taruh disaku celana, kemudian kembali berkeliling mencari tempat yang bagus dan tidak terlalu ramai dengan tujuan agar nanti tidak terlalu kelihatan dan diketahui jika Terdakwa menghabisi korban. Sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama korban tiba di bantaran sungai Taman Pancing Timur, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Taman Pancing Timur (dekat parkir dokar), saat itu Terdakwa melihat korban langsung turun menuju bantaran sungai dengan melewati tangga kecil, sedangkan Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman rasa jeruk merk

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Floridina di warung Madura di depan Terdakwa memarkir sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan korban duduk berdua di atas rumput bantaran sungai, dan dalam keadaan Terdakwa masih menggunakan sarung tangan yang pada bagian telunjuk kanannya Terdakwa lubangi sedikit agar bisa bermain judi online jenis slot dimana yang mengoperasikan permainan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban hanya menonton saja, berselang 10 menit kemudian Terdakwa kembali mengalami kekalahan dan uang modal dari hasil penjualan sepeda motornya korban telah habis sehingga Terdakwa semakin bingung karena uang hasil penjualan sepeda motor pasti akan diminta oleh korban, sehingga keinginan Terdakwa sejak awal ingin menghabiskan korban semakin besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mengeluarkan rokok dari dalam tas pinggang Terdakwa sekaligus juga mengeluarkan pisau cutter warna hijau yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pisau cutter tersebut Terdakwa taruh dibelakang korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kalah mang, uangnya udah habis semua" dan dijawab oleh korban "terus gimana, aku ga ada motor sekarang" kemudian Terdakwa respon "ya mau gimana mang, udah kalah, kamu kan liat sendiri". Selanjutnya korban terus mencerca Terdakwa dengan berkata, "kalau gini, aku pake motormu aja untuk kerja (yang dimaksud adalah sepeda motor Yamaha Vega)" dan Terdakwa jawab "ga bisa mang, kalau kamu pake itu, terus aku pake apa". Perdebatan antara Terdakwa dan korban semakin panas, korban berkata, "kalau aku ga ada motor, ga bisa kerja, aku bisa dipecat gus" dan Terdakwa menjawab, "pokoknya kamu ga boleh pake motorku mang". Selanjutnya Terdakwa dengan emosi dalam posisi Terdakwa berada disebelah kirinya korban, kemudian Terdakwa menggerakkan kaki kanannya kearah posisi dibelakang badan korban dan Terdakwa mengepit badan korban dengan kaki sambil Terdakwa memiting leher korban dari samping kirinya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah leher korban terkunci Terdakwa kemudian mengubah posisi menjadi di belakang korban, selanjutnya Terdakwa melingkarkan kaki Terdakwa ke depan kaki korban dengan tujuan mengunci agar korban kesulitan bergerak, sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan dalam posisi tersebut Terdakwa mengambil pisau cutter warna hijau dengan menggunakan tangan kanan, lalu dalam posisi tangan kiri Terdakwa memiting leher korban bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau cutter dengan sekali hentakan, kemudian pisau cutter tersebut Terdakwa tancapkan ke leher korban dan Terdakwa gerakkan ke- samping (seperti gerakan menggorok) dan gerakan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu badan korban mulai berontak liar dan korban mencoba berteriak namun Terdakwa semakin kuat menguncinya dan kemudian Terdakwa dengan membabi buta berkali-kali menancapkan pisau cutter tersebut ke arah wajah korban sehingga korban semakin lemah. Setelah memastikan korban sudah tidak berontak lagi, Terdakwa kemudian melepaskan kuncian tangan dan kaki, dan Terdakwa melihat korban yang saat itu masih bernafas dengan bergerak pelan, selanjutnya Terdakwa mengambil baju juru parkir milik korban untuk digunakan membersihkan kaki dan tangan Terdakwa dari lumuran darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan sarung tangan yang Terdakwa gunakan, baju juru parkir, pisau cutter serta tas pinggang milik korban ke dalam helm warna kuning milik dari korban dan setelah itu Terdakwa mengambil HP merk Oppo warna biru milik korban, selanjutnya helm tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di jalan Pulau Misol didekat tikungan Terdakwa membuang helm warna kuning tersebut ke sungai dan Terdakwa kembali melaju dan sesampai di dekat Dam Terdakwa membuang baju tukang parkir, tas kompek korban, sarung tangan dan pisau cutter selanjutnya Terdakwa pulang ke depo sari roti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sampai di Depo sari roti dan Terdakwa bertemu dengan rekan kerja Terdakwa yakni saksi A. Jamaludin yang sedang merekap hasil penjualan, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci baju sweater lengan panjang dan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat menghabisi nyawa korban, selanjutnya Terdakwa mandi dan menjemur pakaian. Setelah Terdakwa mengganti baju, Terdakwa mengeluarkan HP milik korban mereset datanya hingga bersih dan rencananya akan Terdakwa jual. Sekira pukul 22.00 WITA, sebelum pergi ke Circle K, Terdakwa terlebih dahulu mampir ke salah satu counter HP HAO HAO seluler di Jalan Nusakambangan untuk menjual HP milik korban yang mana saat itu HP tersebut laku terjual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer ke rekening BCA Terdakwa pada pukul 21.08 WIB (22.08 wita);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.10 Wita Terdakwa menuju ke TKP bantaran sungai untuk melihat kondisi dari korban, dan sekitar pukul 22.20 Wita Terdakwa sampai di TKP saat itu dari atas sepeda motor Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi selanjutnya Terdakwa menuju ke Circle K Jalan Cokroaminoto untuk setor tunai uang hasil penjualan HP milik korban tersebut, dan saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa an BOCIL dan perempuan penjaga laundry dan kemudian Terdakwa pulang kembali ke depo bertemu dengan istri Terdakwa lalu beristirahat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Agus Sugianto telah mengakibatkan korban Komang Agus Asmara meninggal dunia berdasarkan Visum et Revertum Nomor : RS.01.06/XI/RES.1.24/2024 tertanggal 7 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, SpF., M.Bioethics., S.H., dokter pemerintah pada instalasi Ledokteran Forensik dan Pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. I G.N.G Ngoerah yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Komang Agus Sugianto, dengan Kesimpulan : pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah wajah, leher, dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka-luka lecet tekan pada kedua pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan bahwa luka terbuka pada leher berturut-turut menembus kulit, otot leher, pembuluh nadi selangka kiri, kelenjar gondok baga kiri, batang tenggorok, hingga kerongkongan sisi kiri. Seluruh organ-organ dalam tampak pucat. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher, yang melintang dari arah kiri ke kanan, dan menembus pembuluh nadi selangka kiri sehingga menimbulkan perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Sudarsana yang adalah kakak kandung korban menerangkan bahwa korban KOMANG AGUS ASMARA sejak lahir mengalami gangguan mental dan menderita Autis, kemudian bersekolah dari SD, SMP dan SMA di SLB C Negeri Denpasar dan setelah tamat kemudian korban tinggal di rumah dan membantu bapak saksi bersih-bersih di Pura dan juga sempat mencari rongsokan bersama bapak saksi, dan korban mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam yang dibeli oleh bapak saksi di Pasar kreneng dan sepeda motor tersebut sering dipakai oleh adik kandung saksi untuk berangkat bekerja

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepengetahuan saksi kalau adik saksi juga mempunyai 1 (satu) buah handphone merk Oppo namun saksi tidak ingat type handphone nya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah kehilangan akal sehatnya sehingga menghabiskan nyawa korban demi kepuasan Terdakwa dalam bermain Judi online, dengan menghabiskan uang hasil penjualan motor milik korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menghilangkan Nyawa Orang lain ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidair, maupun dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) botol plastic bertuliskan “Floridina” berisikan bercak darah diluar botol (BB. 4)
- b. 1 (satu) kantong yang berisikan 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam berisikan bercak darah (BB. 5)
- c. 1 (satu) kantong yang berisikan swab darah korban di TKP
- d. 1 (satu) kantong yang berisikan daun kering disekitar TKP berisi bercak darah (BB. 6)
- e. 1 (satu) kantong yang berisikan daun kering disekitar TKP berisi bercak darah (BB. 7)
- f. 2 (dua) buah swab jaringan dibawah kuku tangan kiri dan kanan
- g. 1 (satu) buah baju kaos berkerah hitam bertuliskan VICKY BALI TRANS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah celana Panjang loreng warna Abu-abu
- i. 1 (satu) baju lengan Panjang berwarna hitam berukuran L
- j. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- k. 1 (satu) buah boxer berwarna abu
- l. 1 (satu) buah Helm merk HONDA warna hitam
- m. 1 (satu) buah Helm bertuliskan cargloss motocross warna putih corak merah hitam

sebagai sarana atau alat kejahatan maka Dirampas untuk dimusnahkan.

- n. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega dengan Nopol DK AG 6797 TV beserta kuncinya.
- o. 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna biru milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa
- p. 1 (satu) Handphone OPPO A17 warna hitam beserta box merupakan milik korban maka dikembalikan kepada I Made Sudarsana (Kakak Kandung Korban)
- q. 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol DK 2981 ABR beserta STNK dan BPKB dan juga kuncinya merupakan milik Korban dan terhadap barang bukti tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sulaiman tanpa disertai dengan Kwitansi dan hasil penjualannya habis digunakan Terdakwa untuk bermain Judi online sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol DK 2981 ABR beserta STNK dan BPKB di kembalikan kepada I Made Sudarsana yang adalah kakak kandung korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Komang Agus Asmara meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di Persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) botol plastic bertuliskan "Floridina" berisikan bercak darah diluar botol (BB. 4)
 - b. 1 (satu) kantong yang berisikan 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam berisikan bercak darah (BB. 5)
 - c. 1 (satu) kantong yang berisikan swab darah korban di TKP
 - d. 1 (satu) kantong yang berisikan daun kering disekitar TKP berisi bercak darah(BB. 6)
 - e. 1 (satu) kantong yang berisikan daun kering disekitar TKP berisi bercak darah(BB. 7)
 - f. 2 (dua) buah swab jaringan dibawah kuku tangan kiri dan kanan
 - g. 1 (satu) buah baju kaos berkerah hitam bertuliskan VICKY BALI TRANS
 - h).1 (satu) buah celana Panjang loreng warna Abu-abu
 - i).1 (satu) baju lengan Panjang berwarna hitam berukuran L
 - j).1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - k).1 (satu) buah boxer berwarna abu
 - l).1 (satu) buah Helm merk HONDA warna hitam
 - m). 1 (satu) buah Helm bertuliskan cargloss motocross warna putih corak merah hitam

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

n).1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega dengan Nopol DK AG 6797 TV beserta kuncinya.

o).1 (satu) HP merk OPPO A15 warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa

p). 1 (satu) Handphone OPPO A17 warna hitam beserta box

Dikembalikan kepada saksi I Made Sudarsana.

q).1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol DK 2981 ABR beserta STNK dan BPKB dan juga kuncinya

Dikembalikan kepada saksi I Made Sudarsana.

6.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Dps